

Aula 03

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

19 de Maio de 2026

Índice

1) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	3
2) Fundações Públicas	38
3) Organização administrativa - parte 2 (jurisprudência)	46
4) Questões Comentadas - Organização Administrativa (Parte 2) - FGV	51
5) Lista de Questões - Organização Administrativa (Parte 2) - FGV	90



EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Fundamento constitucional

O fundamento para a atuação do Estado na **atividade econômica** consta na Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a **exploração direta de atividade econômica pelo Estado** só será permitida quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

Logo, em regra, o Estado deve se abster de atuar diretamente na exploração de atividade econômica, deixando esse tipo de tarefa para a iniciativa privada. Contudo, em três hipóteses, será possível a exploração direta pelo Estado:

- 1) nos casos **previstos na Constituição**;
- 2) quando for **imperativo para a segurança nacional**;
- 3) quando houver **relevante interesse coletivo**.

Um exemplo do primeiro caso consta no art. 177, II, da Constituição, que define como monopólio da União a “refinação do petróleo nacional ou estrangeiro”. O segundo caso pode ser exemplificado pela Indústria de Material Bélico do Brasil – Imbel, que é responsável pela fabricação de produtos de defesa e segurança para clientes institucionais, especialmente Forças Armadas e Forças Policiais. Por fim, no último caso, podemos citar a Caixa Econômica Federal, que desenvolve importantes programas habitacionais e operacionaliza vários programas de distribuição de renda.

Por sinal, a Lei das Estatais dispõe ainda que: “a empresa pública e a sociedade de economia mista terão a **função social** de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação”. Portanto, a definição do interesse coletivo e do imperativo de segurança nacional que justificar a autorização da instituição da empresa estatal representará a sua função social.

Essa atuação estatal no domínio econômico ocorre por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, conforme vamos explicar adiante.



(ALCE - 2021) A função social da empresa pública e da sociedade de economia mista da União compreende

- a) estabelecimento de práticas de governança corporativa.



- b) execução de atividades típicas da Administração Pública que requeiram gestão descentralizada.
- c) cumprimento de requisitos de transparência pública.
- d) gerência do patrimônio dos entes federativos, sem fins lucrativos.
- e) razões de interesse coletivo ou segurança nacional.

Comentários:

A função social da empresa pública e da sociedade de economia mista é definida pelas razões de interesse coletivo ou segurança nacional que justificam a sua autorização e instituição.

Gabarito: alternativa E.

Conceito

As empresas estatais dividem-se em **empresas públicas** e **sociedades de economia mista**. As duas são entidades administrativas, integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado, têm sua criação autorizada em lei e podem ser criadas para **explorar atividade econômica** ou prestar **serviços públicos**.

Vejamos a definição de cada uma dessas entidades nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:¹



ESCLARECENDO!

Empresa pública (EP): “são pessoas jurídicas de **direito privado**, integrantes da Administração Indireta do Estado, **criadas por autorização legal**, sob qualquer forma jurídica adequada a sua finalidade, para que o Governo exerça **atividades gerais de caráter econômico** ou, em certas situações, execute a **prestação de serviços públicos**”.

São exemplos de empresas públicas federais a Empresa Brasileira de **Correios** e Telégrafos – EBCT; a **Caixa Econômica Federal** – CEF; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**; o Serviço Federal de Processamento de Dados – **Serpro**; e muitas outras.

Sociedade de economia mista (SEM): “são pessoas jurídicas de **direito privado**, integrantes da Administração Indireta do Estado, **criadas por autorização legal**, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a **exploração de atividades gerais de caráter econômico** e, em algumas ocasiões, a **prestação de serviços públicos**”.

Como exemplos, podemos mencionar o **Banco do Brasil S.A.**; o **Banco da Amazônia**; a **Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás**.

¹ Carvalho Filho, 2014, p. 500.



Além desse conceito doutrinário, é fundamental o conceito estabelecido por intermédio da Lei 13.303/2016, que trata do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista (Lei das Estatais), segundo o qual a **empresa pública** é:

“a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo capital social é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios” (art. 3º, *caput*).

Ademais, “desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, **será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 3º, parágrafo único).

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo capital social é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Parágrafo único. **Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município**, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de **entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em breve, teceremos alguns comentários em relação à composição do capital social da empresa pública, já que existem algumas observações relevantes.

Por sua vez, **sociedade de economia mista** é definida pela Lei das Estatais como:

Art. 4º **Sociedade de economia mista** é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei**, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas ações com direito a voto pertençam **em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Das definições acima, é possível confirmar que há muito mais semelhanças do que diferenças entre essas duas entidades administrativas. Por enquanto, não vamos nos preocupar com as diferenças, pois teremos um capítulo próprio para isso.



Maria Sylvia Zanella Di Pietro cita como **traços comuns** às empresas públicas e às sociedades de economia mista:

- a) a criação e extinção **autorizadas** por lei;



- b) personalidade jurídica de **direito privado**;
- c) sujeição ao **controle** estatal;
- d) derrogação **parcial** do regime de direito privado por normas de direito público;
- e) vinculação aos fins definidos na lei instituidora;
- f) desempenho de atividade de **natureza econômica**.

A expressão “derrogação parcial” significa que parte do regime de direito privado é substituído pelo regime de direito público (ou vice-versa: parte do regime de direito público é substituído pelo regime de direito privado). Conforme veremos adiante, o regime das empresas estatais é **misto**, com aplicação simultânea de regras de direito público (princípios constitucionais, concurso público, licitação) e de direito privado (sujeição ao regime próprio das empresas privadas). Logo, o regime é **híbrido**, ora com predomínio de normas de direito público, ora com predomínio de regras de direito privado.



RESUMINDO

EP e SEM	
Fundamento	▪ imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.
Características comuns	▪ criação autorizada por lei; ▪ personalidade jurídica de direito privado; ▪ regime misto (regras de direito público e de direito privado); ▪ atividades: exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos;

Vejamos como isso já foi cobrado em prova!



ESTA CAI NA
PROVA!

(FUB - 2015) Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

Comentários:

Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, há aplicação de regime jurídico híbrido, ou seja, ocorre a aplicação simultânea de normas de direito público (concurso, licitação, princípios) com normas de direito privado (obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias). Logo, podemos dizer que há derrogação parcial do regime de direito público pelo de direito privado (ou vice-versa).



Gabarito: correto.

Criação e extinção

Criação e extinção das empresas estatais

Nos termos do inc. XIX, art. 37, da CF/88, a **instituição** de empresa pública e de sociedade de economia mista deve ser **autorizada por lei específica**. Após a edição da lei autorizativa, será elaborado o ato constitutivo, cujo registro no órgão competente significará o início da personalidade jurídica da entidade. Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista nascem, efetivamente, **após o registro de seu ato constitutivo no órgão competente**.

Com efeito, conforme estabelece a Constituição, a lei de autorização deverá ser específica. Não significa que a lei deverá tratar tão somente da criação da EP e da SEM, mas sim que o assunto (matéria) da lei deverá ser relacionado com as competências da nova entidade. Assim, não poderá uma lei abordar um assunto e, de forma genérica, autorizar a criação de uma empresa pública. Deverá a norma, isso sim, tratar da matéria relacionada com a empresa, disciplinando a sua finalidade, estabelecendo diretrizes, competências, estrutura, etc.

A entidade possui personalidade de direito privado, pois a sua forma de criação é equivalente à criação de entidades particulares, com a diferença de que a criação da empresa estatal exige prévia autorização legal. Após a autorização legislativa, deve o Estado providenciar a elaboração do estatuto ou ato constitutivo, que será inscrito em registro próprio, passando a constar no banco de dados do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, na forma definida pelo Código Civil.

Em geral, o ato constitutivo é elaborado por meio de decreto. Segundo Alexandrino e Paulo, utiliza-se o decreto para dar publicidade ao estatuto, no entanto, a criação efetiva da entidade só ocorrerá no momento do registro do órgão competente, e não na data de publicação do decreto. Logo, o decreto, em si, é utilizado apenas para fins de transparência.

A **extinção** das EP e das SEM, por outro lado, não exige lei específica. Segundo o STF, basta uma **autorização legislativa genérica**, prevista em lei que veicule programa de desestatização, para autorizar a desestatização (privatização ou extinção) de empresa estatal. Por exemplo, o Programa Nacional de Desestatização – PND (Lei 9.491/1997) e o Programa de Parceria de Investimentos (Lei 13.334/2016) autorizam **genericamente** a desestatização de empresas estatais, conforme critérios definidos nestas leis.

Somente será exigida autorização legislativa específica quando a própria lei que autorizou a criação exigir que a extinção dependerá de autorização legislativa específica.

Assim, o Poder Executivo não poderá dar fim às EP e SEM por ato de sua competência exclusiva, reclamando a autorização do Poder Legislativo, seja por lei genérica ou por lei específica.

Vamos resolver uma questão!





(TRE PE - 2017) As empresas públicas são criadas por lei.

Comentários:

A criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista não é realizada por lei, mas apenas autorizada. Após a edição da lei, a criação dependerá de atos complementares, efetivando-se com o registro do ato constitutivo.

Gabarito: errado.

Instituição de subsidiária e participação em empresa privada

O inc. XX do art. 37 da Constituição Federal disciplina a **criação das subsidiárias** das entidades da Administração Indireta ou sua **participação em empresa privada**, vejamos:²

XX - depende de **autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada**;

Uma **subsidiária** é uma empresa controlada pela empresa matriz. Trata-se, portanto, de uma entidade com personalidade jurídica própria, controlada por outra empresa. Por exemplo, a Caixa Seguridade e a Caixa Cartões são empresas subsidiárias da Caixa Econômica Federal. Não se confundem com meros “órgãos”, ou “unidades” ou ainda “filiais”, uma vez que são empresas distintas, com personalidade jurídica própria.

As subsidiárias são pessoas jurídicas controladas indiretamente pelo Poder Público, não integrando o conceito formal de Administração Pública. Dessa forma, devemos considerá-las como **empresas privadas**, que são controladas indiretamente, mas não integram a Administração Pública.

Sobre a necessidade de **autorização legislativa**, o entendimento do STF é que a criação das subsidiárias depende de “**autorização em lei**”. Isto é, a criação de subsidiárias depende de **lei ordinária**, editada pelo ente político ao qual está vinculada a entidade da Administração Indireta que irá criar a subsidiária.

Quanto ao “**cada caso**” previsto no inc. XX, art. 37, da CF, o STF firmou entendimento de que **não há necessidade de uma lei para autorizar a criação de cada subsidiária**. Basta, para tanto, existir uma

² Teoricamente, qualquer entidade administrativa poderia instituir uma subsidiária. Dessa forma, o tema trabalhado aqui também poderia ser aplicado às autarquias e fundações, uma vez que o inciso XX do art. 37 menciona as “entidades mencionadas no inciso anterior”, que trata das entidades administrativas em geral. Porém, na prática, é mais comum se falar em subsidiária quando falamos das empresas estatais. Por esse motivo, optamos por abordar esse aqui neste momento.



autorização genérica permitindo que a entidade crie suas subsidiárias. Isso pode constar inclusive na lei de criação (ou autorização de criação) da entidade administrativa.³



Por exemplo, se o Governo Federal criar a “empresa pública ESTUDANDO”, a lei que autorizou a criação dessa entidade pode conter um dispositivo dizendo o seguinte: “Art. XX – A empresa pública Estudando pode criar subsidiárias para melhor desempenhar suas funções”. Perceba que o dispositivo foi genérico, mas está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para o caso.

Apesar de o STF só ter se pronunciado sobre a criação de subsidiárias, o mesmo entendimento pode ser aplicado para a **participação das entidades da administração indireta em empresas privadas**. Isso porque seria estranho o Pretório Excelso⁴ dar entendimento diferente à matéria que se insere no mesmo dispositivo das subsidiárias.

Enfim, para que as entidades da administração indireta criem subsidiárias ou participem em empresas privadas, deverá existir autorização em lei, bastando para tanto a existência de autorização legislativa genérica.

Outra discussão interessante trata da **alienação do controle acionário das subsidiárias**. Imagine, por exemplo, que a Petrobrás queira “vender” uma subsidiária para terceiros. Nesse caso, haveria necessidade de autorização legislativa? Além disso, haveria necessidade de realizar licitação?

A resposta para as duas perguntas é: **NÃO!**

Segundo o STF, a transferência do controle de subsidiárias e controladas **não exige autorização legislativa** e poderá ser operacionalizada **sem processo de licitação pública**, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.⁵ Por exemplo: ao invés de realizar uma licitação, a entidade poderia lançar as ações em processo na bolsa de valores (nesse caso, teríamos um processo competitivo, impessoal e transparente).

Contudo, quando se tratar do controle acionário da própria empresa estatal, o entendimento é diferente. Segundo o STF, **a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista**

³ O caso das subsidiárias foi analisado na ADI 1649 / DF, que entendeu como constitucional dispositivo da Lei 9.478/1997, que autorizou a Petrobrás “a constituir subsidiárias” para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo (art. 64), sem definir exatamente quais e quantas subsidiárias seriam. O STF entendeu o dispositivo como constitucional, firmando entendimento que é suficiente existir previsão legal autorizando a criação de subsidiárias.

⁴ Para aqueles que estão pouco familiarizados com a linguagem jurídica, o termo “Pretório Excelso” é uma forma de designar o Supremo Tribunal Federal.

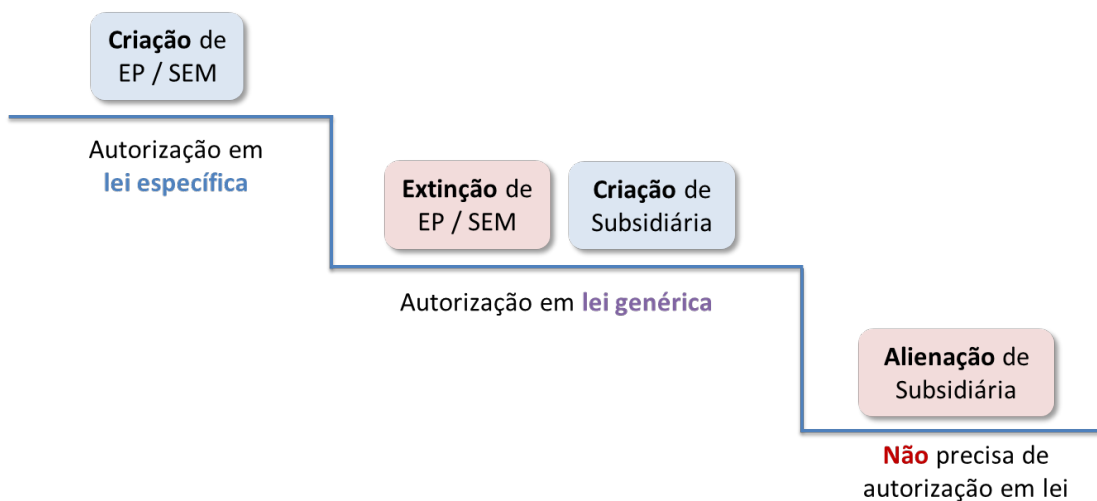
⁵ ADI 5.624, julgamento em 6/6/2019.



exige autorização legislativa e licitação. Esta autorização para a transferência do controle acionário da empresa pública ou da sociedade de economia mista, porém, poderá ser genérica.⁶



Alienação de	Autorização legislativa	Licitação
EP e SEM	Sim	Sim
Subsidiárias e controladas	Não	Não



Criação ou extinção de empresas estatais	
Criação e extinção de EP/SEM	▪ Criação: ▪ autorização legislativa específica; ▪ registro do ato constitutivo. ▪ Extinção: autorização legislativa (pode ser genérica).
Subsidiárias e participação em empresa privada	▪ Subsidiária: entidade controlada por uma EP ou SEM; ▪ Instituição: autorização legislativa “em casa caso” (pode ser genérica); ▪ Alienação: ▪ não precisa de autorização legislativa ou de licitação; ▪ procedimento deve atender aos princípios constitucionais;

⁶ ADI 6.241, julgada em 5, de fevereiro de 2021.



Atividades desenvolvidas

De forma simples, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem desenvolver dois tipos de atividade:

- a) **explorar atividade econômica;**
- b) **prestar serviço público.**

A regra geral é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam criadas para atuar na **exploração de atividades econômicas** em sentido estrito. Contudo, a atuação do Estado na exploração direta da atividade econômica só é admitida quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo** (CF. art. 173, *caput*).

Nesse contexto, o § 1º, do art. 173, da CF dispôs que a “lei” estabelecerá o **estatuto jurídico** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que **explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços**, dispondo sobre:

- a) sua **função social** e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;
- b) a sujeição ao **regime jurídico próprio das empresas privadas**, inclusive quanto aos direitos e **obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários**;
- c) **licitação e contratação** de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;
- d) a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
- e) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

O mencionado estatuto jurídico das EP e SEM está disciplinado na Lei 13.303/2016.

Contudo, algumas regras já estão claras na Constituição e, portanto, merecem maior destaque. Nesse ponto, as empresas estatais (e suas subsidiárias) que atuarem na exploração de atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere às *obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários*. O objetivo dessa regra é evitar que as entidades estatais usufruam de benefícios não extensíveis às empresas privadas, o que poderia gerar um desequilíbrio no mercado. Reforçando essa regra, o § 2º, art. 173, CF, estabelece que as “*empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado*”. Assim, se o Banco do Brasil S.A., por exemplo, receber uma isenção fiscal, a mesma regra deverá ser aplicada aos bancos privados.

Quanto às empresas públicas e às sociedades de economia mista que **prestarem serviços públicos**, não há uma regra tão clara na Constituição Federal. Porém, a doutrina costuma informar que as disposições sobre as empresas estatais prestadoras de serviços públicos constam no art. 175 da CF, que estabelece que incumbe “ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a **prestação de serviços públicos**”.



Dessa forma, costuma-se dizer que os regramentos previstos no art. 173 da Constituição Federal não alcançam as EP e SEM que prestam serviços públicos, mas somente aquelas que exploram atividade econômica. Tal constatação causa uma diferença fundamental no regime jurídico dessas entidades, conforme iremos observar no tópico seguinte.

Vale reforçar, portanto (estamos sendo repetitivos, mas o tema é importante), que, **em tese**, o regime jurídico previsto no art. 173 seria exclusivo para as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias que atuassem na **exploração de atividade econômica em sentido estrito**, como os bancos públicos e a Petrobrás. Logo, quando fosse elaborada a “lei” desse regime jurídico ela seria específica para esse grupo de entidades.

A despeito disso, a Lei 13.303/2016 dispôs expressamente que o seu regime abrange **toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que **explora atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao **regime de monopólio** da União **ou seja de prestação de serviços públicos**.

Portanto, ainda que o regramento constitucional das empresas estatais prestadoras de serviços públicos esteja no art. 175, enquanto das exploradoras de atividade econômica consta no art. 173, **a Lei 13.303/2016 aplica-se aos dois grupos de empresas**.

Teoricamente não seria todo tipo de serviço público que poderia ser exercido pelas empresas estatais. Inicialmente, as empresas estatais somente poderiam prestar os serviços públicos delegáveis, também conhecidos na doutrina como serviços públicos econômicos. Nesse rol, encontraríamos os serviços de telefonia, distribuição de energia elétrica, transporte público coletivo, etc.

Contudo, esse tema vem evoluindo ultimamente. Primeiro porque existem várias empresas estatais que estão desempenhando atividades que não seriam enquadradas nos serviços públicos econômicos. Por exemplo: a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) presta serviços de assistência médico-hospitalar (atividade social). Essa atividade não seria nem exploração de atividade econômica (em sentido estrito) nem serviço público econômico.

Ademais, em regra, as empresas estatais **não podem exercer atividades típicas de Estado**, ou seja, aquelas atividades que só podem ser prestadas por entidades que possuem personalidade jurídica de direito público. Essa é a “regra” que você deverá levar para as provas.

Porém, ultimamente o STF vem aplicando algumas regras de direito público às empresas estatais que prestam **serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial**. Por exemplo: o STF reconheceu que as empresas estatais prestadoras de **serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial** podem exercer o poder de polícia, inclusive no aspecto sancionatório.⁷

Assim, para não complicar demais a aula com debates doutrinários desnecessários, vamos fazer três conclusões.

⁷ RE 633.782, j. em 26/10/2020.



- 1) se a questão de prova questionar sobre quais atividades as empresas estatais podem executar, simplesmente responda (*sem fazer outros debates; simples assim*): (i) **explorar atividade econômica**; (ii) **prestar serviços públicos**;
- 2) considere o termo “**prestar serviços públicos**” em um sentido mais amplo, envolvendo também outros serviços, como atividades sociais e administrativos;
- 3) genericamente, afirme que as empresas estatais **não podem exercer atividades típicas de Estado**. Somente de forma excepcional e se houver esse debate pela banca, considere que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial podem exercer atividade típicas, desde que atendidos outros requisitos que não vamos abordar neste momento.

Por fim, deve-se notar que mesmo quando exploram atividade econômica, as SEM e as EP são entidades administrativas integrantes da Administração Indireta e que, portanto, compõem a Administração Pública em sentido subjetivo. Por esse motivo, elas não possuem um regime totalmente de direito privado, eis que se submetem a determinadas regras de direito público, como os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Vejamos como isso pode aparecer na prova.



(TRT PE - 2018) A criação de uma empresa estatal deve observar a legislação aplicável para instituição de empresas privadas, sem prejuízo de ter sido previamente autorizada em lei, podendo ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Comentários:

As empresas estatais são criadas na forma da legislação prevista para as empresas privadas, uma vez que dependem do registro do respectivo ato constitutivo. No entanto, além de observar essas regras, a criação depende de prévia autorização legal. Ademais, elas podem atuar em dois setores: (i) exploração de atividade econômica; (ii) prestação de serviços públicos.

Gabarito: correto.

Controle e supervisão ministerial

As empresas estatais submetem-se à tutela do ente instituidor, por intermédio do ministério do setor correspondente, da mesma forma como ocorre com as autarquias e fundações. Por exemplo: a Petrobrás está vinculada ao ministério do setor correspondente.

Vale deixar claro mais uma vez que não existe hierarquia entre as empresas estatais e o ente instituidor, mas tão somente vinculação para fins de tutela ou supervisão ministerial.



A maior controvérsia, entretanto, existia em relação à submissão das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao controle dos tribunais de contas, sobretudo em relação ao dever de prestar contas. Antigamente, o STF entendia que tais entidades, por possuírem natureza de direito privado, não possuíam o dever de prestar contas, nem podiam ser fiscalizadas pelos tribunais de contas.

No entanto, o próprio STF superou este entendimento, fixando a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas à **fiscalização do Tribunal de Contas**, motivo pelo qual têm o dever de prestar contas anuais ou até mesmo instaurar tomada de contas especial no caso de irregularidade na aplicação de recursos públicos, quando for o caso (STF MS 25.092, julgamento em 10/11/2005).

Além disso, essas disposições ficaram ainda mais claras com a edição da Lei 13.303/2016, que expressamente estabelece que os órgãos de **controle externo e interno** fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, em relação à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial (art. 85, *caput*).

Além disso, o art. 87, *caput*, da Lei das Estatais prevê que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos será feito pelos **órgãos do sistema de controle interno** e pelo **tribunal de contas competente**, sendo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista são responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

Por fim, a Lei 13.303/2016 deixa claro que a supervisão das empresas estatais e as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos ou entes de controle não podem reduzir a autonomia dessas entidades ou significar ingerência no exercício de suas competências (arts. 89 e 90).

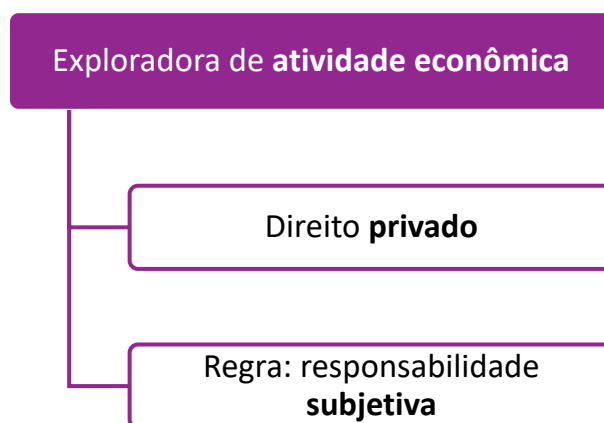
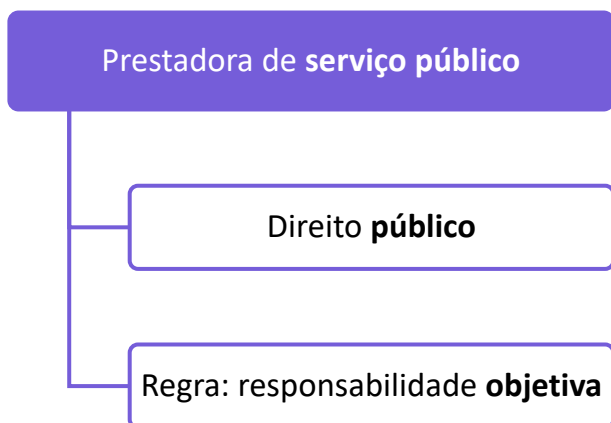
Responsabilidade civil

A responsabilidade civil das empresas estatais vai variar conforme a atividade desempenhada.

Se a estatal for **prestadora de serviços públicos**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito público**, aplicando-se a **teoria do risco administrativo**, ou seja, a entidade responderá **objetivamente** pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.

Por outro lado, se a estatal for **exploradora de atividade econômica**, a responsabilidade civil será regida pelo **direito privado**. Nesse caso, em regra, a responsabilidade civil será **subjetiva**.





Atividades, controle e responsabilidade civil	
Atividades desenvolvidas	- Atividades econômicas em sentido amplo: Exploração de atividade econômica (EAE); Prestação de serviços públicos (PSP); - Observações: - Pode prestar outros serviços públicos (sentido amplo), como serviços sociais de saúde e educação; - Em regra, não exerce atividade típica de Estado, salvo o poder de polícia quando prestadora de serviço público em regime não concorrencial (existem alguns requisitos).
Controle e supervisão ministerial	- Controle estatal realizado pela Administração direta: Não é subordinada; - Submete-se à vinculação, tutela, controle finalístico; - Deve prestar contas ao Tribunal de Contas; - Sofre controle judicial via MS em relação aos atos de autoridade.
Responsabilidade civil	- PSP: objetiva (regra) / Direito Público; - EAE: subjetiva (regra) / Direito Privado.



Regime jurídico

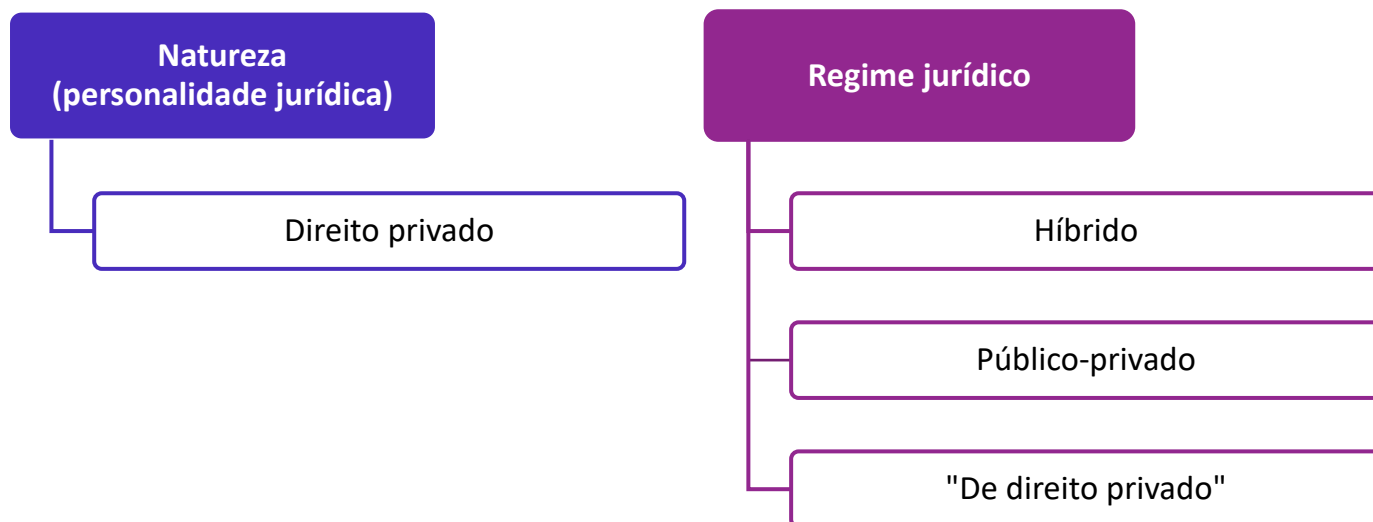
Em qualquer situação, as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem **natureza jurídica de direito privado**. Isso porque essas entidades são efetivamente criadas com o registro de seu ato constitutivo.



As empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre possuirão **personalidade jurídica de direito privado**.

Por outro lado, o **regime jurídico** dessas entidades será **sempre híbrido** ou **público-privado**, em algumas situações com predomínio de regras de direito privado e em outras com predomínio do direito público. O que vai dizer qual o tipo de regra dominante é a natureza da atividade desenvolvida, isto é, se prestam serviços públicos ou exploram atividade econômica.

No entanto, devemos tomar cuidado, pois as questões de concurso não costumam ser tão técnicas. Muitas vezes, as afirmativas tratam o regime jurídico como de **direito privado**, para diferenciá-los do regime de direito público das outras entidades. Portanto, o mais adequado é falar em **regime jurídico híbrido**, mas também pode ser considerado correto se a questão falar simplesmente em **regime de direito privado** para as empresas públicas e sociedades de economia mista.



As empresas públicas e as sociedades de economia mista que **exploram atividade econômica** atuam com predomínio das regras de **direito privado**, porquanto o art. 173, § 1º, II, da CF, estabelece que o estatuto dessas entidades se sujeita ao **regime jurídico próprio das empresas privadas**. Dessa forma, essas entidades só se submetem às regras de direito público quando a Constituição assim o determine, expressa ou implicitamente. Assim, para uma lei administrativa dispor sobre regras de direito público para uma empresa pública exploradora de atividade econômica, tais regras devem derivar do texto constitucional.



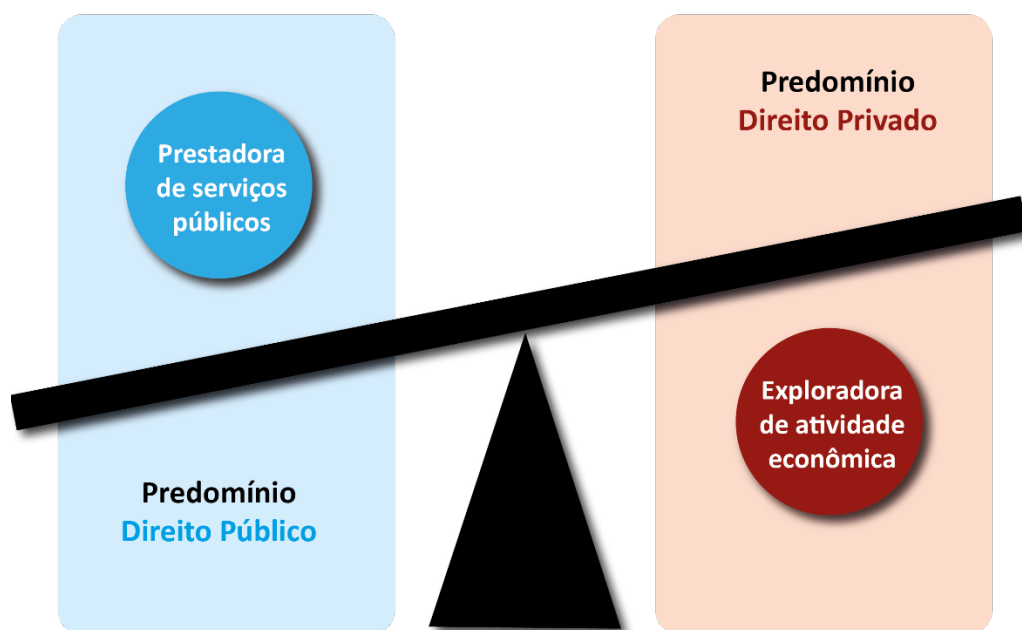
O entendimento é simples, se a própria Constituição determinou que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem seguir as regras próprias das empresas privadas, somente a própria Constituição poderá estabelecer exceções, seja de forma expressa ou de forma implícita.

Nesse contexto, podemos citar como *exemplos* regras de direito público que devem ser observadas pelas empresas estatais exploradoras de atividade econômica:

- a) **princípios gerais da Administração Pública** (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), previstos no art. 37, caput, da Constituição;
- b) **concurso público** para contratação de pessoal (CF, art. 37, II);
- c) **licitação pública** para firmar contratos com terceiros, com algumas exceções (as empresas estatais seguem um rito licitatório próprio, nos termos da Lei 13.303/2016) (CF, art. 37, XXI; e art. 173, § 1º, III; Lei 13.303/2016, art. 28);
- d) **dever de prestar contas e controle realizado pelos Tribunais de Contas** (CF, art. 70, parágrafo único; c/c art. 71, II).

A **organização** dessas entidades também depende de regras de direito público, uma vez que dependem de lei para autorizar sua criação ou extinção, ou mesmo para criação de subsidiárias, neste último caso, mesmo que ocorra de forma genérica (CF, art. 37, XIX e XX). Por fim, essas entidades submetem-se ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas (CF, art. 71) e do Congresso Nacional (art. 49, X).

Por outro lado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando atuarem na **prestação de serviços públicos**, submetem-se **predominantemente**, às regras de **direito público**. Isso fica muito mais evidente quando as entidades realizam suas atividades-fim, ou seja, quando estão prestando o serviço público para o qual foram criadas. Menciona-se, por exemplo, o **princípio da continuidade do serviço público** e outros.



Há ainda uma "terceira regra", aplicável às **empresas estatais que prestam serviços públicos próprios do Estado e em regime não concorrencial**.

Nesse tipo de situação, entende-se que a aplicação do regime jurídico de direito público será ainda mais acentuada, ao ponto de **equiparar a empresa estatal à fazenda pública** em diversas situações. Alguns exemplos são: (i) a possibilidade de exercer o poder de polícia;⁸ (ii) a aplicação do regime de precatórios;⁹ (iii) o benefício da imunidade tributária recíproca;¹⁰ etc.

Vamos ver, ao longo da aula, que os Correios, a Infraero e outras empresas estatais que prestam serviços em regime de monopólio ou não concorrencial possuem **prerrogativas especiais, semelhantes à administração direta e autárquica**. Esse fenômeno é conhecido como “autarquização das empresas estatais”, que representa a extensão de regras inicialmente aplicáveis à Fazenda Pública para algumas empresas estatais.



JURISPRUDÊNCIA

De acordo com o STF, para a extensão da **imunidade tributária recíproca** da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos:

- a) a **prestação de um serviço público**;
- b) a **ausência do intuito de lucro** e
- c) a **atuação em regime de exclusividade**, ou seja, **sem concorrência**.

STF. Plenário. ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).

Em outra oportunidade, o STF reconheceu que sociedade de economia mista **prestadora de serviço público não concorrencial** está sujeita ao **regime de precatórios** (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III). STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920). Ver também: Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017.

Por fim, o STF entendeu que é constitucional a **delegação do poder de polícia**, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que **prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial**.

Com isso, podemos resumir da seguinte forma. Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e **regime jurídico híbrido**. Porém, quando explorarem atividade econômica, sujeitam-se predominantemente ao **regime de direito privado**. Por outro lado,

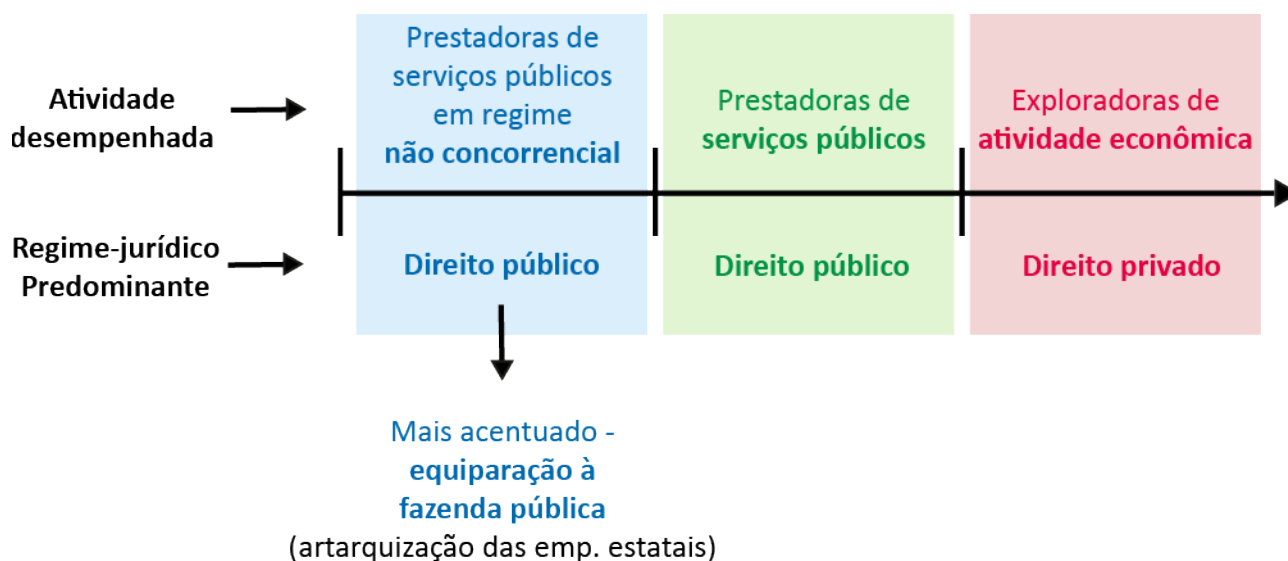
⁸ RE 633.782, tema 532, julgamento em 26/10/2020.

⁹ ADPF 890 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/11/2021. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018.

¹⁰ ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022



quando prestam serviços públicos, subordinam-se predominantemente a regras de direito público. Por fim, quando são prestadoras de serviços públicos em regime de monopólio ou não concorrencial a aplicação do regime de direito público será ainda mais predominante.



Por fim, a atividade preferencial das empresas estatais é a exploração de atividade econômica. Dessa forma, se a questão não definir qual a área de atuação, devemos partir do pressuposto que é a exploração de atividade econômica. Logo, o regime predominante será de direito privado.

Patrimônio (bens)

Os **bens públicos** gozam de prerrogativas para proteção do patrimônio público e cumprimento do princípio da continuidade dos serviços públicos. Assim, tais bens **não podem ser penhorados** (procedimento utilizado para cobrança judicial de alguma dívida); **são imprescritíveis** (não podem ser adquiridos por usucapião); e sofrem restrições à alienação (**inalienabilidade**), ou sejam, não podem ser vendidos livremente.

Os bens das sociedades de economia mista e das empresas públicas são considerados **bens privados**, ou seja, não são classificados como bens públicos. Consequentemente, em regra, **não possuem os atributos dos bens públicos, como a impenhorabilidade e imprescritibilidade**.

No entanto, tendo em vista o **princípio da continuidade dos serviços públicos**, a regra para as empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestam serviço público** é um pouco diferente. Nesse caso, os **bens afetados** (utilizados) diretamente à prestação do serviço público **gozam dos mesmos atributos dos bens públicos**.

Nesse sentido, voltando ao caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados sobre essa entidade, **atribuindo-lhe os mesmos privilégios da fazenda pública, como a impenhorabilidade de seus bens** (e, por conseguinte, a sujeição ao regime de precatórios).¹¹

¹¹ RE 220.906 DF.



Assim, podemos resumir o caso da seguinte forma. Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista **são bens privados**. Porém, no caso das prestadoras de serviço público, os bens diretamente relacionados à prestação do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos.

Falência

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, deixou claro, em seu art. 2º, I, que suas normas não se aplicam às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Dessa forma, **independentemente da atividade que desempenham**, as empresas públicas e as sociedades de economia mista **não se sujeitam ao regime falimentar**.

Nessa linha, as entidades políticas instituidoras podem responder de forma **subsidiária** quando as suas entidades administrativas não tiverem condições de arcar com danos causados a terceiros. Por exemplo, imagine que uma empresa pública, prestadora de serviços públicos, cause prejuízos a um particular, mas não tenha condições de arcar com o dano causa, por estar em situação de insolvência (ou seja, ela não tem mais dinheiro). Nesse caso, o ente instituidor responderá de forma subsidiária pelo dano, isto é, terá que indenizar o prejuízo causado ao terceiro.



(TRT CE - 2017) Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar.

Comentários:

As empresas estatais não se submetem ao regime falimentar.

Gabarito: errado.

Privilégios

Devemos entender como “privilégios” os benefícios específicos concedidos às entidades públicas. Teoricamente, as empresas estatais não deveriam gozar de “privilégios”, pois podem atuar no mercado competitivo.

Assim, de forma genérica, as empresas estatais deveriam seguir as mesmas regras fiscais e tributárias das demais empresas. Na mesma linha, os seus bens deveriam seguir regras equiparadas às empresas privadas. Por fim, elas não deveriam gozar de prerrogativas processuais.

Porém, temos que analisar tudo isso com calma, pois existem várias exceções!



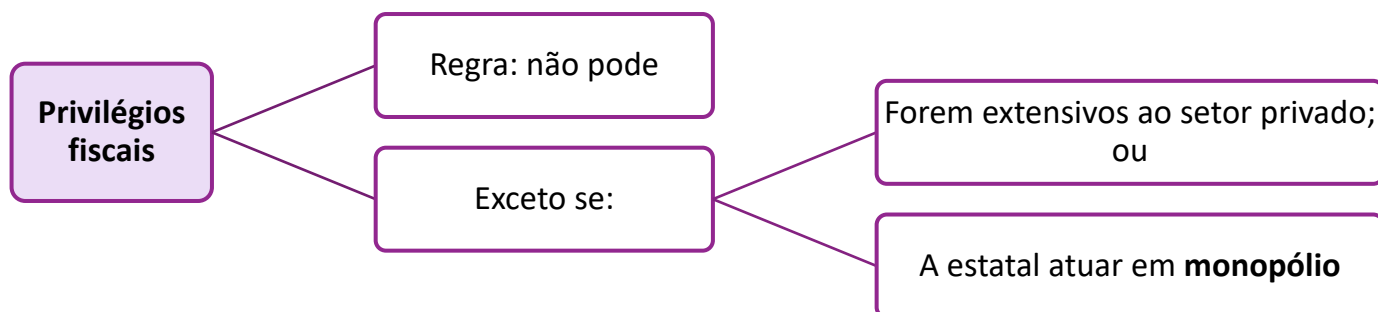
Benefícios fiscais

O § 2º, art. 173, CF, dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado**. Todavia, essa regra possui algumas exceções e exige algumas discussões.

Inicialmente, o dispositivo não veda toda concessão de privilégios fiscais, mas tão somente aqueles aplicados exclusivamente às empresas públicas e sociedades de economia mista. Assim, se o ente conceder um privilégio fiscal a todas as empresas de determinado setor, independentemente se são estatais ou não, não haverá vedação.

Além disso, devemos notar que o art. 173 se aplica empresas estatais que **exploram atividade econômica**. Logo, teoricamente, seria possível estabelecer privilégios fiscais para as empresas estatais que prestam serviços públicos. Isso, no entanto, é muito questionável, já que algumas empresas estatais podem prestar serviços públicos, mas atuar em regime de competição. Isso poderia ocorrer, por exemplo, com uma distribuidora de energia elétrica (prestadora de serviços públicos), mas que não possuísse a exclusividade na prestação de serviço (logo, ela atuaria em competição com outras entidades). Assim, preferimos o posicionamento de que não é possível, em regra, instituir privilégio, ainda que a entidade seja prestadora de serviços públicos.

Contudo, quando a empresa atuar em regime de **monopólio**, não existirá nenhuma vedação da concessão do privilégio, ainda que a empresa explore atividade econômica. O entendimento é muito simples: uma vez que há monopólio, não existirão empresas do ramo no setor privado.



Imunidade tributária

Nesse ponto, vale trazer um importante entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a **imunidade tributária recíproca**. O art. 150, VI, “a”, da CF, estabelece que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

O § 2º do mesmo artigo 150 dispõe que essa regra se estende às **autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Nota-se que, em nenhum lugar, há menção às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Portanto, **genericamente, podemos considerar que a imunidade tributária não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista**.

Contudo, vamos notar adiante que existem diversas exceções e detalhes!



O Supremo Tribunal Federal vem apresentando entendimento de que a imunidade tributária recíproca aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestam serviços públicos**, desde que atendidos outros requisitos.

O primeiro julgamento do STF nesse sentido ocorreu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, no julgamento do RE 407.099/RS, quando a Corte entendeu que a empresa é “**prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado**” motivo pela qual está abrangida pela regra da imunidade tributária.¹²

Na mesma linha, o STF entendeu que a imunidade tributária recíproca se aplica à Infraero, empresa pública federal, uma vez que presta serviço público “**em regime de monopólio**”. Contudo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao decidir o caso da Infraero, aparenta-se ser bem mais amplo que o caso da EBCT, vejamos:¹³

*A submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica, como consectário natural do postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e quando as empresas governamentais explorarem atividade econômica em sentido estrito, **não se aplicando**, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, § 1º, da Constituição, às empresas públicas (caso da INFRAERO), às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos.*

Quando falamos em “serviços públicos”, nesse caso, podemos estar até mesmo tratando dos serviços sociais, como a saúde. Isso é interessante porque o serviço de saúde, quando prestado pelo Estado, enquadra-se no conceito de serviço público, no entanto **não ocorre mediante delegação**, dada sua livre exploração pelas entidades privadas (CF, art. 199). Nesse contexto, o STF admitiu a aplicação da imunidade tributária recíproca a uma sociedade de economia mista que prestava serviços de saúde. Nesse caso, porém, ficou destacado que a entidade:¹⁴ (i) não atuava com a finalidade de obtenção de lucro; (ii) o capital social era majoritariamente (no sentido de “quase integralmente”) estatal.

Em outra decisão, o STF afirmou que a aplicação da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos depende dos seguintes parâmetros:¹⁵

- a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à **propriedade, bens e serviços** utilizados na satisfação dos **objetivos institucionais** imanentes do ente federado (por exemplo: prestação de serviço de saúde);
- b) atividades de **exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação** (ou seja, não se submetem a imunidade): por exemplo: se a estatal distribui lucros entre os acionistas não poderá se aplicar a imunidade tributária; e

¹² RE 407.099/RS. No mesmo sentido: RE 354.897/RS, RE 398.630/SP, ACO 765/RJ, e outros; quando a Corte destacou que a EBCT “é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca”.

¹³ RE 363.412/BA.

¹⁴ RE 580.264, julgado em 6/12/2010. Não foi fixada tese de repercussão geral, porque o caso era muito específico.

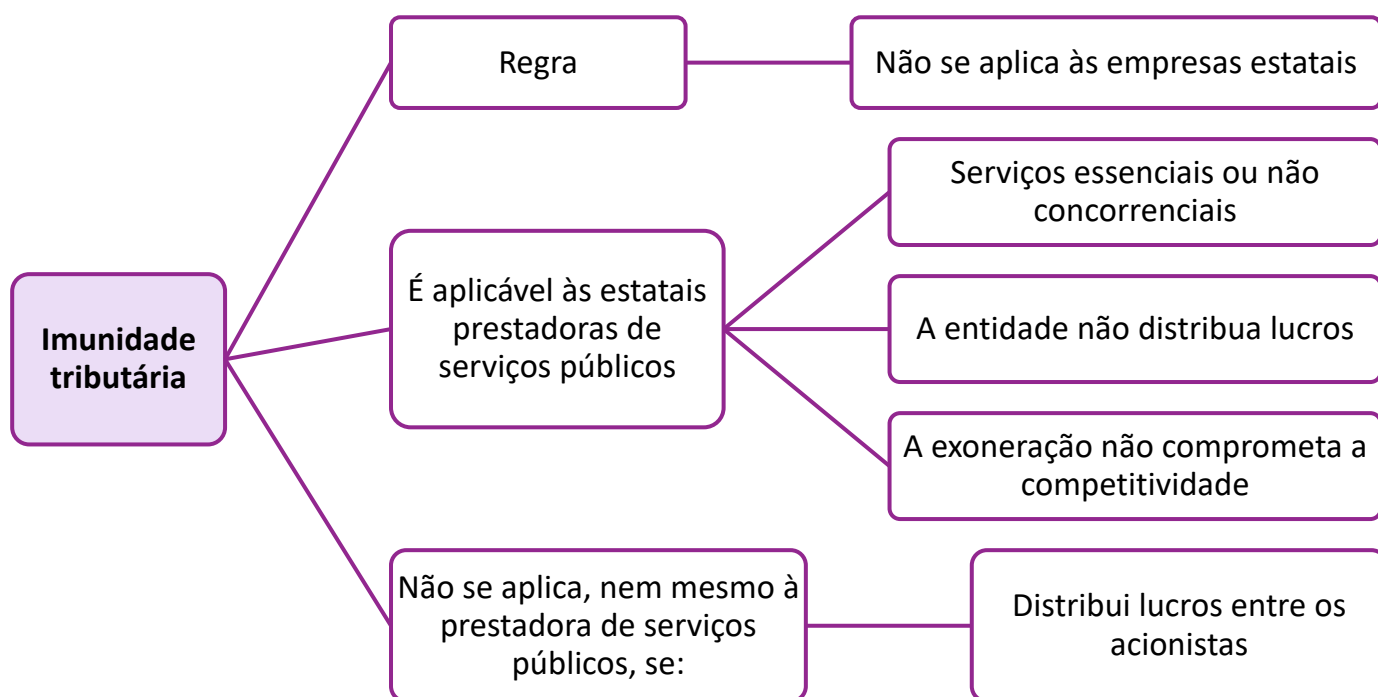
¹⁵ ACO 1.460 AgR, julgado em 7/10/2015.



- c) a desoneração **não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência** e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita.

Ademais, o STF entende que **não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca** quando se tratar de sociedade de economia mista **cuja participação acionária é negociada em bolsas de valores e que está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas**.¹⁶ Imagine, por exemplo, que seja instituída uma sociedade de economia mista para distribuir energia elétrica (serviço público). Porém, ela possui ações na bolsa de valores e faz distribuição de lucros para os seus sócios. Nesse tipo de situação, a entidade não poderá ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca.

Bom, eu sei que foram muitos detalhes. Então, vamos fazer uma pequena sistematização, ressaltando o fato de que esse tema ainda tem muito a evoluir no âmbito do STF.



Prescrição

Vimos que as ações sobre dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias prescrevem em cinco anos (Decreto 20.910/1932, art. 1º¹⁷, c/c Decreto-Lei 4.597/1942, art. 2º).

Todavia, em regra, esse prazo não se aplica às empresas estatais. Genericamente, as ações destinadas a cobrar dívidas e obter direitos devem se submeter ao regramento previsto no Código Civil. O art. 205 do CC dispõe que a prescrição ocorrerá em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Em seguida, o art. 206 estabelece diversos prazos de prescrição, para várias situações. Assim, a depender do caso, podemos ter o prazo de dez anos ou outros prazos (inclusive menores). cremos que não há necessidade de

¹⁶ RE 600.867 (Tema 508), tese fixada em 20/08/2020.

¹⁷ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



decorar esses prazos, sobretudo quando se fala em direito administrativo. Assim, o que nos interessa é saber que **as empresas estatais não gozam, em regra, do prazo quinquenal de prescrição**.

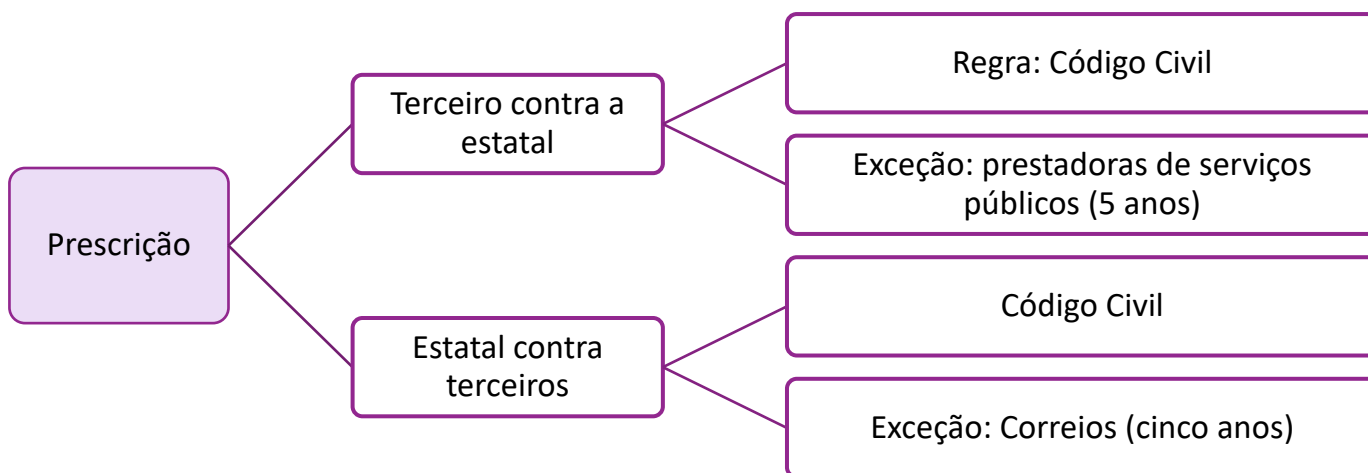
Porém, mais uma vez, vamos trazer a famosa exceção sobre as prestadoras de serviços públicos. Nessa linha, a Lei 9.494/1997 dispõe que: “**prescreverá em cinco anos** o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de **pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos**”. Logo, tratando-se de responsabilidade civil do Estado, as ações de reparação de danos causados por agente de empresa estatal prestadora de serviços públicos **prescreverão no prazo de cinco anos**.

Até aqui, falamos da ação de terceiros contra as estatais. Por exemplo: se um agente da empresa estatal danificar o seu carro, você terá um prazo para mover a ação, sob pena de prescrição.

Pois bem, mas e quando a ação for movida pela empresa estatal contra um terceiro? Qual será o prazo prescricional? Por exemplo: João está devendo um valor para uma empresa estatal, qual prazo esta entidade terá para mover a ação de cobrança?

Nesse caso, novamente, devemos aplicar, como regra, os prazos definidos no Código Civil.

Porém, no caso dos Correios, o STJ admite a aplicação do prazo de cinco anos. Assim, o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, para a fazenda pública mover as ações de reparação de danos também deve ser aplicado aos Correios.



Vamos exercitar um pouco!



(TRT RS - 2015) Considere que uma sociedade de economia mista controlada pela União, que atua na área de processamento de dados, pretenda oferecer seus serviços ao mercado privado, com vistas a ampliar suas receitas para além dos recursos obtidos com a prestação dos serviços à Administração



pública. Referida entidade dado o regime de direito público a que se submete, está imune à tributação sobre a prestação dos serviços aos privados.

Comentários: se a entidade irá prestar serviços ao mercado privado, significa que ela irá explorar atividade econômica. Logo, a sociedade de economia mista em questão não estará sujeita à imunidade tributária recíproca. Com efeito, o regime jurídico também não é de direito público, mas híbrido ou de direito privado.

Gabarito: errado.

Regime de pessoal

O regime de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista é o de **emprego público**. Tal regime é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e o vínculo é formado por intermédio de um contrato de trabalho (relação bilateral).

Não obstante, algumas regras de direito público são aplicáveis ao regime de pessoal. Nessa linha, a contratação do pessoal “permanente” dessas entidades depende de aprovação em **concurso público**, nos termos do art. 37, II, da Constituição.

Todavia, ainda que haja a aprovação em concurso público, os empregados públicos **não possuem direito à estabilidade**. Logo, mesmo após três anos de exercício, eles não irão adquirir a estabilidade, uma vez que isso é uma característica restrita ao regime de direito público.

Contudo, ainda que não exista estabilidade, a **demissão dos empregados públicos deve ser motivada**. Segundo o STF:¹⁸

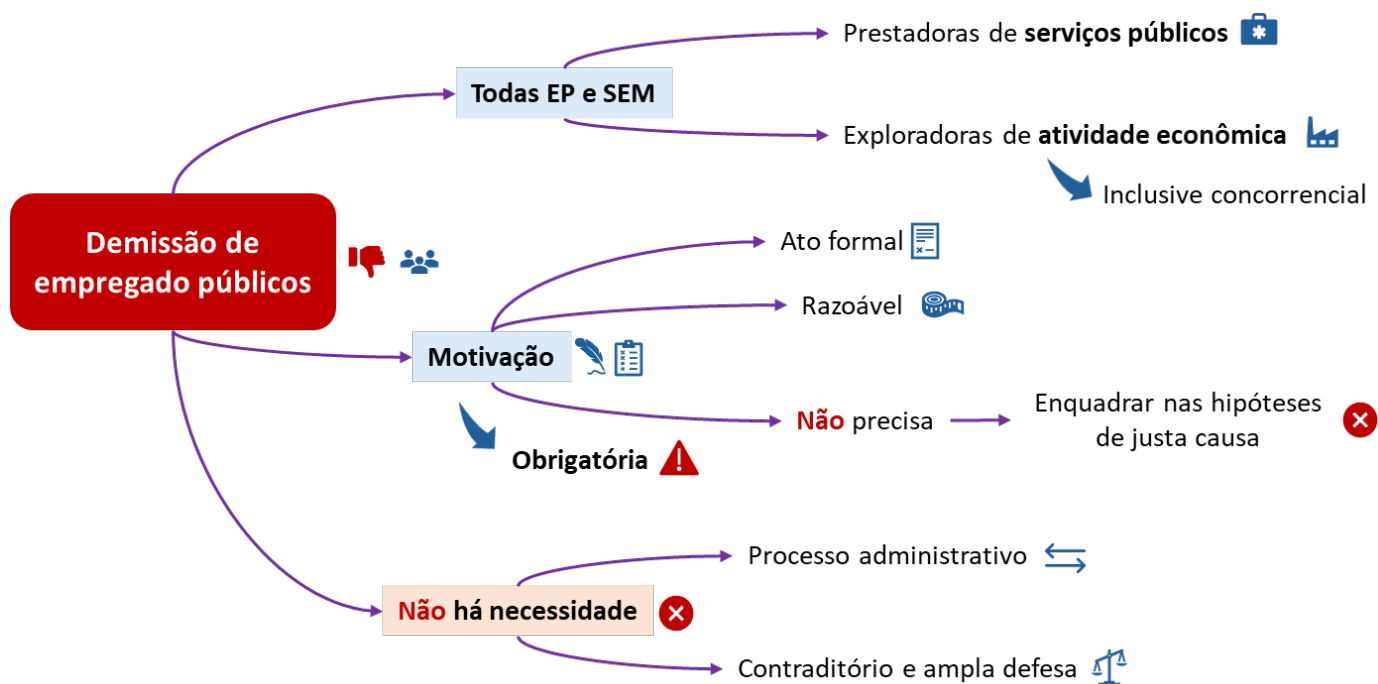
As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

Portanto, independentemente da atividade da empresa estatal, a demissão do empregado público dependerá de motivação. Essa motivação deve ser **razoável**, ou seja, não basta demitir e “justificar” afirmando “necessidade”. Tem que realmente explicar o motivo da demissão, explicando, por exemplo, que a função que desempenhava se tornou desnecessária ou que houve necessidade de cortar despesas.

Contudo, a demissão **não precisa ser enquadrada nas hipóteses legais de justa causa**. Também não há necessidade de processo administrativo para conceder contraditório e ampla defesa, justamente porque tais agentes não gozam de estabilidade como os servidores efetivos.

¹⁸ RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.





Outra **vedação** que alcança os empregados públicos é sobre a **acumulação remunerada de cargos, empregos e funções**. Em regra, a Constituição veda a acumulação de cargos públicos (CF, art. 37, XVI), sendo que essa vedação se aplica também a “**empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público**” (CF, art. 37, XVII).¹⁹

No que se refere ao **teto constitucional remuneratório**, previsto no art. 37, XI, existem duas situações para as EP, as SEM e suas subsidiárias (CF, art. 37, § 9º):

- quando receberem recursos do ente instituidor para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: aplicar-se-á o teto constitucional aos seus agentes públicos**;
- quando **não** receberem recursos do ente instituidor para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral: **não será aplicável o teto constitucional aos seus agentes públicos**.

Se a estatal depende do ente instituidor para pagar as suas despesas de custeio (como contas mensais de manutenção, luz, água, etc.), os seus agentes públicos não poderão ganhar mais do que o teto constitucional. Se, por outro lado, a entidade não precisa desse apoio do ente instituidor, os seus agentes públicos poderão receber mais do que o teto constitucional remuneratório. Por exemplo: a Petrobrás não recebe da União recursos para pagamento dos seus empregados e dirigentes nem para custear suas despesas administrativas. Logo, não há nenhum impedimento, na Constituição, para um dirigente da Petrobrás receber mais do que um ministro do STF.

Outras regras específicas para os **empregados públicos** são as seguintes:

- sujeitos ao **regime geral de previdência social** – RGPS (CF, art. 40, § 13);

¹⁹ A regra da vedação à acumulação possui exceções, dispostas no art. 37, XVI, e também em outros pontos da CF.



- b) os litígios da relação de trabalho dos empregados públicos com as EP e SEM são resolvidos na **Justiça do Trabalho** (CF, art. 114); e
- c) eles são considerados agentes públicos para fins de **improbidade administrativa** (Lei 8.429/92, art. 3º) e equiparados a funcionários públicos para fins **penais** (CP, art. 327, § 1º).

Agora, vamos falar um pouco dos dirigentes das empresas estatais.

Administradores das empresas estatais

Os **administradores** são os **membros do conselho de administração e da diretoria**. Assim, no caso dos administradores, o regime de pessoal é um pouco diferente. Quando eles não são integrantes dos respectivos quadros de pessoal (indicados “de fora” da estatal), eles não podem ser classificados como empregados celetistas.

Nessa situação, eles exercem um “cargo”²⁰ de livre “nomeação e exoneração”, uma vez que a indicação independe da realização de concurso público. No entanto, **não se trata de cargo público em sentido estrito, ou seja, não é um cargo estatutário, uma vez que o regime não é de direito público, mas também não se trata de uma relação regida pela CLT**. Trata-se de um **regime especial**, regido pela Lei 13.303/16, pela legislação comercial e pelo estatuto da entidade.

Dessa forma, os administradores das empresas estatais não ocupam “cargo” em sentido estrito, mas firmam um vínculo especial com a entidade por intermédio de um contrato, disciplinado em normas específicas.

Além disso, eles são escolhidos e nomeados pelo chefe do Poder Executivo (logicamente, considerando a situação “normal” de vinculação ao Poder Executivo). Com efeito, o STF entende que são **inconstitucionais** normas que exijam a **aprovação**, pelo Poder Legislativo, do nome indicado pelo chefe do Executivo para dirigir uma empresa estatal. Também são **inconstitucionais** normas que exijam a aprovação do Legislativo para “exonerar” o dirigente da estatal.²¹

Os administradores das empresas estatais, ademais, são considerados agentes públicos e, portanto, estão sujeitos à ação de improbidade administrativa, à ação popular e à ação penal por crimes contra a Administração Pública.

Além disso, quando exercerem os denominados “atos de autoridade”, podem figurar como autoridade coatora em **mandado de segurança**. Por exemplo: o ato de um dirigente de estatal que negar a participação de um candidato em um concurso público ou a participação de uma empresa em processo de licitação pública poderá ser impugnado por meio de mandado de segurança. Ressalta-se, todavia, que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial. Por exemplo: se um banco público negar a

²⁰ Algumas decisões judiciais já utilizaram a expressão “**emprego em comissão**” para designar as unidades funcionais de “livre nomeação e exoneração” no âmbito das empresas estatais (TST, Processo RR-938-10.2013.5.10.001). Essa expressão ainda não é consagrada, mas é utilizada em alguns casos para se referir aos “cargos” de direção, chefia e assessoramento nas entidades de direito privado.

²¹ No caso das autarquias e das fundações, é constitucional exigir a aprovação do legislativo para nomear o dirigente (vide a situação das agências reguladoras); mas é inconstitucional exigir essa aprovação para exonerar o dirigente. Já nas empresas estatais, as duas exigências (autorização para nomear ou para exonerar) são inconstitucionais.



concessão de um financiamento de um carro, não caberá o mandado de segurança, por se tratar de típico ato comercial.

Regras especiais sobre a escolha dos administradores

Buscando moralizar a escolha dos administradores, a Lei 13.303/2016 estabeleceu algumas **exigências (ou requisitos) e restrições**.

Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração e os indicados para o cargo de diretor (inclusive presidente), diretor-geral e diretor-presidente devem atender aos seguintes requisitos (art. 17):

- a) ser cidadão de reputação ilibada;
- b) ter notório conhecimento²²;
- c) ter experiência profissional, conforme prazos e condições descritas na Lei;
- d) ter formação acadêmica compatível c/ o cargo para o qual foi indicado; e
- e) não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas em lei.

A experiência profissional deve ser comprovada pela demonstração de pelo menos **um dos seguintes requisitos** a seguir (art. 17, I):

- ✓ **10 (dez) anos** de experiência profissional, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou
- ✓ **4 (quatro) anos** ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:
 - cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;
 - cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;
 - cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista; ou
- ✓ **4 (quatro) anos** de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista.

Todavia, a **exigência de experiência profissional não é absoluta**, uma vez que poderá ser dispensada no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, **desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos** (art. 17, § 5º) (cumulativos):

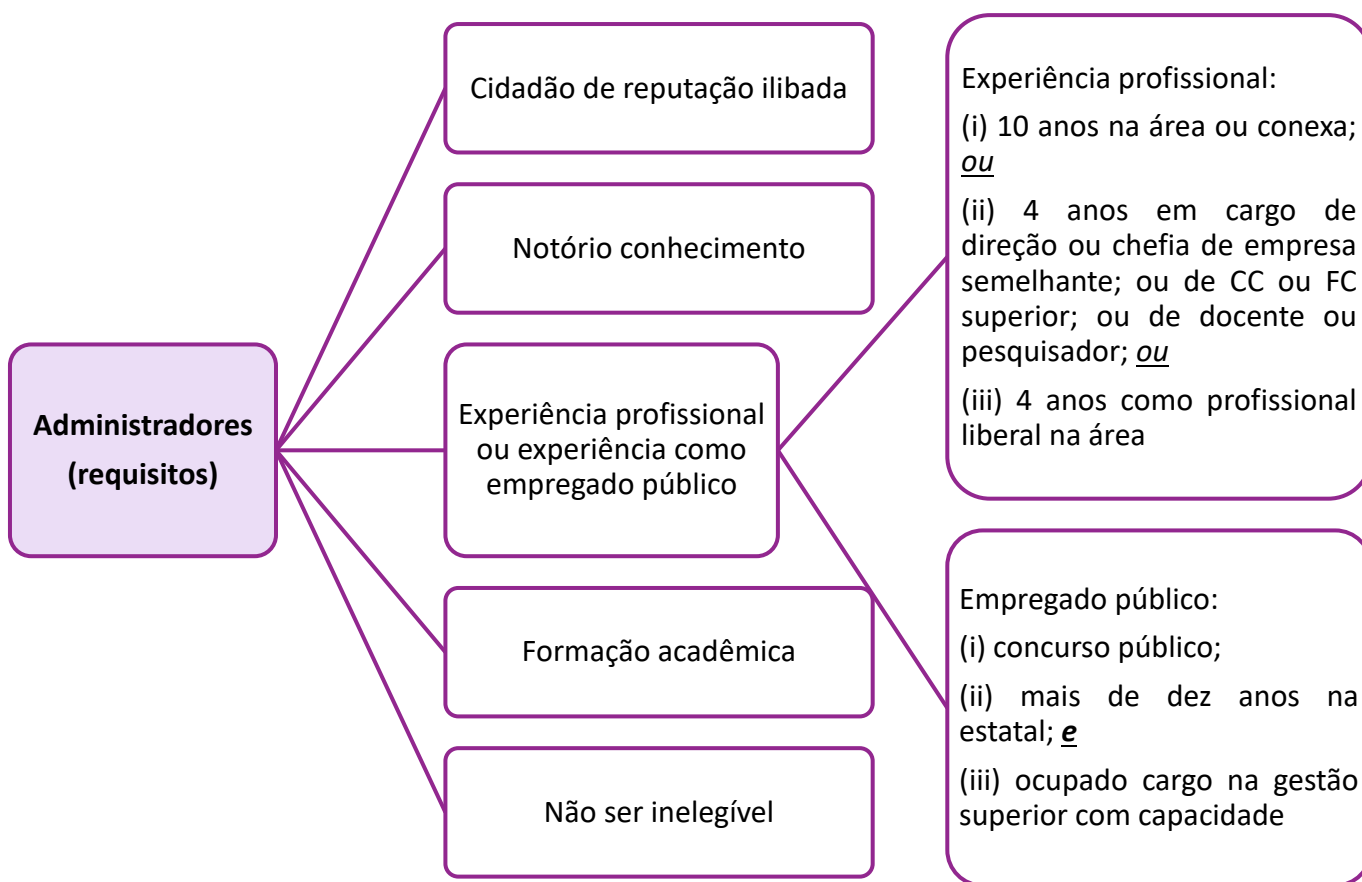
- (i) o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista **por meio de concurso público** de provas ou de provas e títulos;

²² A Lei 13.303/2016 não é específica quando ao “notório conhecimento”, mas logicamente que ele deve guardar relação com a atividade a ser desempenhada. Nessa linha, o Decreto 8.945/2016 (art. 28, II) dispõe que o administrador deve ter “notório conhecimento **compatível com o cargo para o qual foi indicado**”.



- (ii) o empregado tenha **mais de dez anos** de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista;
- (iii) o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de administração.

Portanto, a Lei afasta a exigência de comprovação de tempo de experiência profissional quando o nomeado para os cargos de administração tiver ingressado na estatal mediante concurso público, ou possuir mais de 10 anos de trabalho na entidade ou ainda tenha comprovado a capacidade de assumir as responsabilidades do cargo.



Além dos requisitos acima, a Lei apresenta uma série de restrições aos indicados para o Conselho de Administração e para a diretoria. Nessa linha, **veda-se** a indicação (art. 17, § 2º):²³

- a) de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de

²³ Essas restrições foram consideradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 7331, em 9/5/2024: "São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2º do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais (CF, art. 173, § 1º)"



titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, **ainda que licenciados do cargo**;

- b) de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;
- c) de pessoa que exerça cargo em organização sindical;
- d) de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a três anos antes da data de nomeação;
- e) de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

A vedação descrita na letra “a” estende-se também aos **parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau** das pessoas nele mencionadas (art. 17, § 3º).



(TRT CE - 2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, julgue o item a seguir: os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão cumular seus empregos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas.

Comentários:

Isso mesmo! Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se a vedação à acumulação remunerada de cargos empregos e funções, nos termos do art. 37, XVI e XVII, da CF. Porém, lembramos que essa vedação possui exceções previstas na própria Constituição.

Gabarito: correto.

Licitações e contratações

A Constituição Federal estabeleceu que o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista deveria estabelecer regras específicas para licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública.

Dessa forma, a Lei 13.303/2016 veio a disciplinar a aplicação das licitações e contratações no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Deve-se observar que, antes da edição da Lei 13.303/2016, as empresas estatais seguiam, em regra, as normas da Lei 8.666/1993 (hoje revogada pela Lei 14.133/2021, que é a Nova Lei de Licitações).



Portanto, as empresas estatais não se submetem, em regra, às disposições da Lei 14.133/2021, uma vez que o seu regime de licitação consta na Lei 13.303/2016.

Não obstante, a própria Lei 13.303/2016 dispôs que continuam a ser aplicadas às licitações e contratações das empresas estatais as regras sobre o **pregão**, **direito penal** e algumas regras sobre **critério de desempate** contidas na Lei 10.520/2002 (antiga Lei do Pregão) e na Lei 8.666/1993 (antiga Lei de Licitações). Essas duas leis foram revogadas e substituídas pela Lei 14.133/2021. Assim, podemos dizer que **algumas disposições da Lei 14.133/2021 aplicam-se às empresas estatais**, quais sejam:

- (i) o **pregão**;
- (ii) os crimes (art. 178); e
- (iii) alguns critérios de desempate (art. 60).

Nem todas as contratações dependem de prévia realização de licitação pública. Nessa linha, a Lei 13.303/2016 estabeleceu casos de licitação **dispensada**, **dispensável** e de **inexigibilidade**.

A licitação **dispensada** envolve os casos em que não só a **licitação é inaplicável**, assim como todas as demais exigências formais constantes na Lei 13.303/2016. Nessa linha, as empresas estatais estão dispensadas de seguir as disposições sobre licitações e contratações da Lei 13.303/2016 nas seguintes situações:

- a) comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas estatais, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;
- b) nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

O primeiro caso envolve as atividades finalísticas da empresa. Por exemplo, não seria viável a Petrobrás S/A ter que realizar uma licitação para vender (alienar) petróleo; também não seria viável o Banco do Brasil ou a Caixa terem que fazer licitação para poder oferecer crédito a seus correntistas. Em ambos os casos, as empresas estariam desempenhando as atividades relacionadas com os seus objetos sociais, motivo pelo qual não devem fazer licitação.

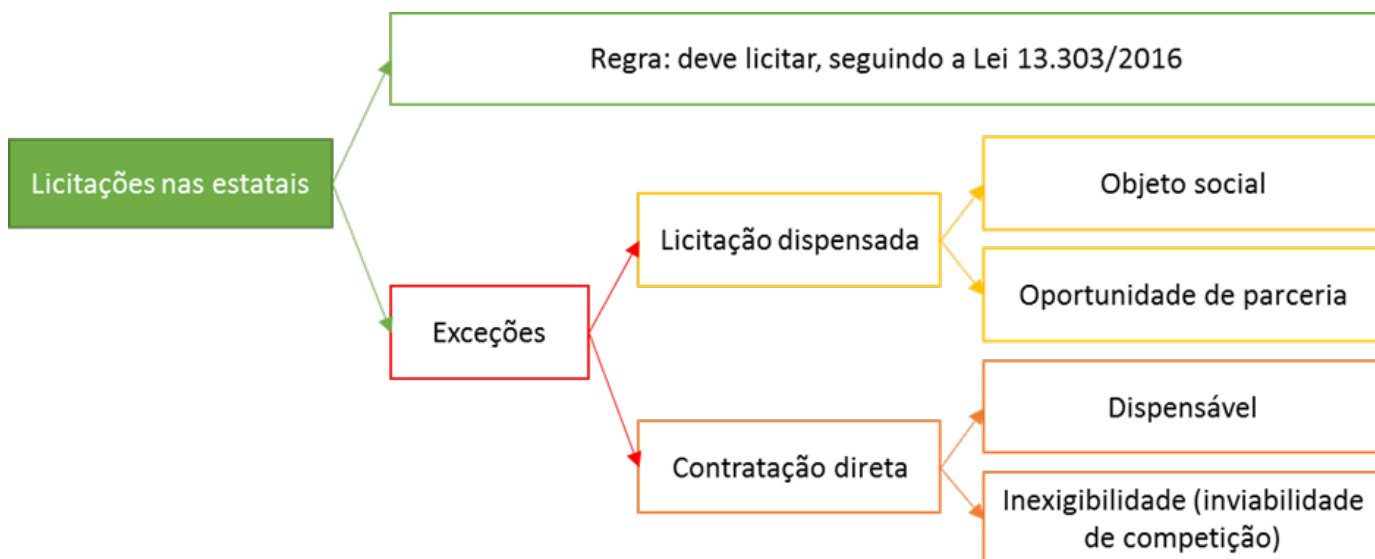
O segundo caso é um pouco mais complexo. As **oportunidades de negócio**, de acordo com a Lei 13.303/2016, envolvem a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais; assim como a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do **mercado de capitais**, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Um exemplo de oportunidade de parceria seria a compra de ações para obter o controle acionário de uma outra sociedade.

Os casos de licitação **dispensável** e de **inexigibilidade** são bem semelhantes aos que constam na Lei 14.133/2021. No primeiro caso (licitação dispensável), o legislador dá opção ao agente público de optar por realizar ou não a licitação, como ocorre nos casos de contratação de baixo valor ou de falta de interesse dos fornecedores. Por outro lado, os casos de inexigibilidade de licitação são aqueles em que há inviabilidade de licitação, como nas situações de um único fornecedor ou que apenas uma empresa tenha capacidade de prestar o serviço. Vale mencionar que, nos casos de licitação dispensável e de inexigibilidade,



a empresa estatal não fica desobrigada de todas as disposições da Lei 13.303/2016, uma vez que precisa cumprir algumas formalidades mínimas, como justificativa de preços e razão da escolha do fornecedor.

A figura abaixo resume as regras sobre licitações no âmbito das empresas estatais:



A Lei de Licitações e Contratos (Lei 13.303/16) prevê um limite de dispensa de licitação por **baixo valor** nas contratações das empresas estatais, ou seja, quando o valor do objeto a ser adquirido for muito baixo, a empresa estatal não será obrigada a licitar, podendo promover a contratação diretamente. Os valores são de até R\$ 100 mil para obras e serviços de engenharia e de até R\$ 50 mil para compras e outros serviços (L13303, art. 29, I e II).

Tome cuidado! Em que pese esses valores sejam “parecidos” com os que constam na Lei 14.133/2021, existem diferenças sutis. Primeiro porque a Lei 14.133/2021 prevê que os valores devem ser “**inferiores**” a R\$ 100 mil ou R\$ 50 mil, enquanto a Lei 13.303/2016 prevê que os valores são de “**até**” 100 ou 50 mil, conforme o caso. A segunda diferença é que a Lei 14133 também fixa o valor “mais alto” (R\$ 100 mil) para serviços de manutenção de veículos, enquanto a L13303 só prevê o valor alto para obras e serviços de engenharia. Outra diferença é que os valores da L14133 são atualizados anualmente por decreto, enquanto a L13303 não prevê atualização anual, mas permite que cada empresa estatal altere os valores por deliberação de seu Conselho de Administração, para refletir a variação de seus custos (L13303, art. 29, § 3º).

Lei 13.303/16
(somente estatais)²⁴

²⁴ Esses valores “podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade” (Lei 13.303/16, art. 29).



Obras e serviços de engenharia	Até R\$ 100 mil
Compras e demais serviços	Até R\$ 50 mil

Diferenças entre EP e SEM

As diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista resumem-se em três:

- a) forma jurídica;
- b) composição do capital; e
- c) foro processual (somente para as entidades federais).

Vamos analisar cada uma dessas diferenças.

Forma jurídica

As **sociedades de economia mista** devem, obrigatoriamente, ter a forma de **sociedade anônima (S/A)**, conforme determina o art. 5º da Lei 13.303/2016. Em virtude dessa formação societária, as SEM são reguladas, basicamente, pela Lei das Sociedades por Ações, que possui um capítulo específico para tratar dessas entidades (Lei 6.404/1976, arts. 235-240).

Por outro lado, as **empresas públicas** podem ser formadas sob **qualquer forma admitida em direito**. Assim, elas podem ser unipessoais (quando a entidade instituidora possui a integralidade de seu capital), *pluripessoais* (quando possui capital dominante do ente instituidor associados aos recursos de outras pessoas administrativas). Cumpre frisar, as empresas públicas admitem até mesmo a forma de sociedade anônima; nesse caso, porém, o capital seria integrado por entidades públicas (outros entes federados ou entidades administrativas).

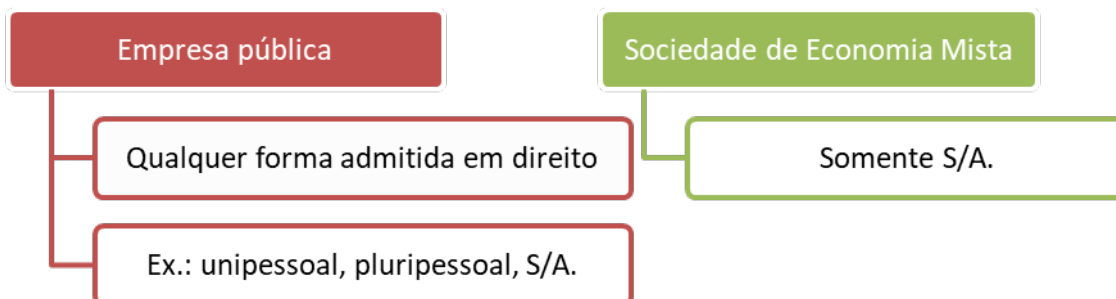
Com efeito, o Decreto Lei 200/1967 dispõe que as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Por conseguinte, a doutrina entende que, uma vez que cabe à União legislar sobre direito civil e comercial (CF, art. 22, I), poderia ser instituída uma **empresa pública federal sob forma inédita**, *sui generis*, não prevista para o direito privado. Assim, a União criaria uma nova forma de empresa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho,²⁵ apesar de o Decreto Lei 200/1967 dispor que as EP podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito, existem algumas formas societárias incompatíveis com a empresa pública, a exemplo das sociedades em nome coletivo (CC, art. 1.039) sociedade cooperativa (CC, art. 1.093) e a empresa individual de responsabilidade limitada (CC, art. 980-A). Essas formas societárias são tipicamente formadas por pessoas físicas, inviabilizando a formação de capital por meio do Poder Público. Ainda com essa ressalva, devemos manter o entendimento de que as EP podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito.

²⁵ Carvalho Filho, 2014, p. 513.



Dessa forma, podemos entender que as empresas públicas podem ser criadas sob qualquer forma admitida em direito e, exclusivamente para a União, podem ser criadas sob uma forma jurídica inédita. Por outro lado, as sociedades de economia mista serão sempre constituídas na forma de sociedade anônima.



Vamos exercitar um pouco!



(ALESE - 2018) Considere: Y é empresa pública federal e Z é sociedade de economia mista, também de âmbito federal. Levando em conta as características de tais entidades, ambas poderão revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

Comentários:

Somente as empresas públicas admitem qualquer forma jurídica permitida em direito. Por outro lado, as sociedades de economia mista serão necessariamente sociedades anônimas.

Gabarito: errado.

(TRE BA - 2017) As sociedades de economia mista são submetidas a regras especiais, sendo constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou limitadas, cujas ações ou cotas com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente federativo.

Comentários:

As sociedades de economia mista somente podem ser constituídas na forma de sociedades anônimas. Logo, não podem ser constituídas como sociedades limitadas.

Gabarito: errado.

Composição do capital

As sociedades de economia mista admitem a participação de capital público e de capital privado, enquanto as empresas públicas só admitem capital público.

No caso das sociedades de economia mista, podem ser conjugados recursos de pessoas de direito público ou de outras pessoas administrativas com recursos de particulares. No entanto, o controle acionário da entidade deve permanecer com o ente instituidor, logo a maioria do capital votante sempre pertencerá ao



ente que instituiu a entidade. Nesses termos, a Lei 13.303/2016 dispõe que, nas sociedades de economia mista, as ações com direito a voto devem pertencer em sua maioria à *União*, aos *Estados*, ao *Distrito Federal*, aos *Municípios* ou a *entidade da administração indireta*.

Por outro lado, as **empresas públicas** são formadas com capital totalmente público. Não é necessário que o capital pertença a uma única pessoa política ou administrativa, o que se exige é que o ente político que as instituiu possua a maioria do capital votante. Dessa forma, uma empresa pública federal pode ser formada com capital da União, de algum estado-membro, de autarquias e até mesmo de sociedades de economia mista.

Vale dizer que as sociedades de economia mista possuem a maioria de seu capital público e, portanto, estão sob controle de uma entidade do Poder Público. Logo, não há vedação à participação de capital dessas entidades na composição de uma empresa pública.

Nesse contexto, a Lei 13.303/2016 dispõe que, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno ou de entidades da administração indireta dos entes federados (art. 3º, parágrafo único).

Vamos dar uma olhada em como isso é exigido em concursos.



(SEFIN RO - 2018) João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da Administração Pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidades da Administração indireta. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de sociedade de economia mista.

Comentários:

Se a composição do capital é inteiramente do ente federativo instituidor ou de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da Administração indireta; então a entidade é uma **empresa pública**. Não poderá ser uma sociedade de economia mista, pois esta admite a conjugação de capital público e privado.

Gabarito: errado.

Foro processual para as entidades federais

A última particularidade diz respeito à justiça competente. Segundo o texto constitucional, as causas em que **empresa pública federal** for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente serão processadas e julgadas na **Justiça Federal** (CF, art. 109, I). Quando se tratar de empresa pública **dos estados ou municípios**, a competência será da **Justiça Estadual**.



Por outro lado, as ações das **sociedades de economia mista** (de qualquer ente da Federação), em regra, serão julgadas na **Justiça Estadual** (comum), conforme dispõe a Súmula 556 do STF: “*É competente a **Justiça comum** para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista*”.

Contudo, quando a **União intervém** na condição de assistente ou oponente, as causas envolvendo as sociedades de economia mista serão **deslocadas para a Justiça Federal**, conforme entendimento apresentado na Súmula 517-STF.²⁶

Por fim, as causas que envolvam as **relações de trabalho** entre os empregados públicos e as empresas públicas e sociedades de economia mista, serão de competência da **Justiça do Trabalho**.

Em resumo:

- causas envolvendo EP federal: **Justiça Federal**;
- causas envolvendo EP de estado ou município: **Justiça Estadual**;
- causas envolvendo SEM: **Justiça Estadual**;
- causas envolvendo SEM, mas que a União intervenha como assistente ou oponente: **Justiça Federal**.

O quadro a seguir resume as diferenças das empresas públicas e das sociedades de economia mista.



Dimensões	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Forma Jurídica	Qualquer forma admitida em direito	Somente sociedade anônima (S/A).
Capital	Totalmente público.	Admite capital público e privado,
Foro (entidades federais)	Em regra, tramitam na Justiça Federal.	Em regra, tramitam na justiça estadual.

E, para fechar, vamos resolver mais uma *questãozinha*!



(TRT CE - 2017) A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, julgue o item a seguir: as causas em que as empresas públicas figurarem como autoras serão processadas na justiça comum do estado da Federação onde estiverem sediadas.

²⁶ **Súmula 517 do STF:** “As sociedades de economia mista só têm foro na **Justiça Federal**, quando a **União** intervém como assistente ou oponente”.



Comentários:

As causas em que as empresas públicas figurarem como autoras, rés, assistentes ou oponentes tramitarão, em regra, na **Justiça Federal**. Por outro lado, quando se tratar de sociedade de economia mista federal a tramitação será na justiça comum estadual. Logo, o item está incorreto, pois trocou a entidade.

Gabarito: errado.



FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Conceito

As fundações surgiram no meio privado, em que são definidas como a **personificação de um patrimônio** ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa. Assim, as fundações são conhecidas como um **patrimônio personalizado** destinado a realizar atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisa científica, cultura, etc.

Assim, no meio privado, a fundação resulta de iniciativa de um particular, seja pessoa física ou jurídica, que destaca parte de seu patrimônio e a ele destina uma finalidade de caráter social. A partir do momento em que a fundação é criada, ganhando a personalidade jurídica própria, o particular não mais terá poder sobre ela. Vale dizer, a fundação terá vida própria para gerir os seus bens, desde que mantida a finalidade e legalidade da atividade.

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho dispõe que existem três características básicas das fundações:

- a) a figura do instituidor;
- b) o fim social da entidade; e
- c) a ausência de fins lucrativos.

As fundações públicas diferenciam-se das fundações privadas basicamente pela figura do instituidor que, naquele caso, se trata de uma pessoa política, que destinará parte do patrimônio público. Vale dizer, as fundações públicas são instituídas pelo Estado, que separa uma dotação patrimonial e a ela destina recursos orçamentários para o desempenho de atividade de interesse social.

Ressalta-se, porém, que parte da dotação patrimonial poderá também ser oriunda de particulares, mas no momento da doação o patrimônio passará a ser público. Por exemplo, um município doa um prédio e um particular doa equipamentos para a constituição de um hospital na forma de fundação pública.

Ademais, o DL 200/1967 apresenta a seguinte definição para fundação pública (art. 5º, IV):

*IV - **Fundação Pública** - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.*

Essa definição é antiga e não mais se coaduna com a atual disciplina constitucional. A começar que o nosso ordenamento permite que as fundações públicas possuam personalidade jurídica de direito público ou direito privado e elas podem ser criadas diretamente por lei ou, então, receber apenas a autorização em lei para a criação.



Nessa esteira, a Prof.^a Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta a seguinte definição para as fundações públicas:

*[...] pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, **total ou parcialmente público**, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei.*



Dessa forma, podemos resumir as seguintes características das fundações públicas:

- a) dotação patrimonial;
- b) personalidade jurídica própria, pública ou privada;
- c) desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social;
- d) capacidade de autoadministração;
- e) sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, nos limites estabelecidos em lei.



As fundações públicas compreendem um patrimônio personalizado, afetado a um fim público.

Natureza jurídica

A Constituição Federal não definiu a natureza jurídica das fundações públicas. No entanto, na redação atual, elas são abordadas juntamente com as empresas públicas e sociedades de economia mista, que recebem apenas autorização legislativa para criação e, por conseguinte, possuem personalidade jurídica de direito privado. Nessa mesma linha, o DL 200/1967 menciona que as fundações públicas possuem personalidade jurídica de **direito privado**.

Entretanto, a jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de **direito público** ou de **direito privado**.

Segundo a doutrina que sustenta as duas possibilidades de natureza jurídica, o Estado pode criar uma fundação e lhe atribuir a natureza jurídica de **direito público**, caso em que terá a natureza de uma



autarquia; ou pode atribuir a natureza jurídica de **direito privado**, situação em que ela será administrada segundo os mesmos moldes das fundações privadas, com as derrogações próprias de direito público (como a exigência de licitação e de concurso público).

A jurisprudência do STJ¹ e do STF também admitem as fundações públicas de direito público ou de direito privado. Nessa linha, vale dar uma olhada no seguinte trecho do RE 101.126/RJ do STF:²

Nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia [...].

Nessa linha, as fundações públicas de direito público submetem-se ao mesmo regime jurídico das autarquias. É exatamente por isso que alguns doutrinadores chamam as fundações públicas de direito público de **fundações autárquicas** ou **autarquias fundacionais**.



ESCLARECENDO!

De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, a diferença entre as fundações públicas de direito público e as autarquias é meramente conceitual. A autarquia é definida como um serviço público personificado, em regra, típico de Estado. A fundação pública de direito público, por sua vez, é um patrimônio público personalizado destinado a uma finalidade específica, usualmente de interesse social. Reforça-se, porém, que o regime jurídico de ambas é, em tudo, idêntico.

Já as fundações públicas de direito privado seguirão um **regime jurídico híbrido**, ou seja, serão aplicadas as normas de direito privado, derogadas em partes pelo regime jurídico de direito público. Alguns exemplos de regras de direito público aplicáveis também às fundações públicas de direito privado são a exigência de concurso público; o dever de licitar; o enquadramento de seus contratos como “contratos administrativos”, nos termos da Lei de Licitações; etc. Outras regras serão discutidas ao longo da aula.

Criação e extinção

A criação das fundações públicas já foi discutida preliminarmente.

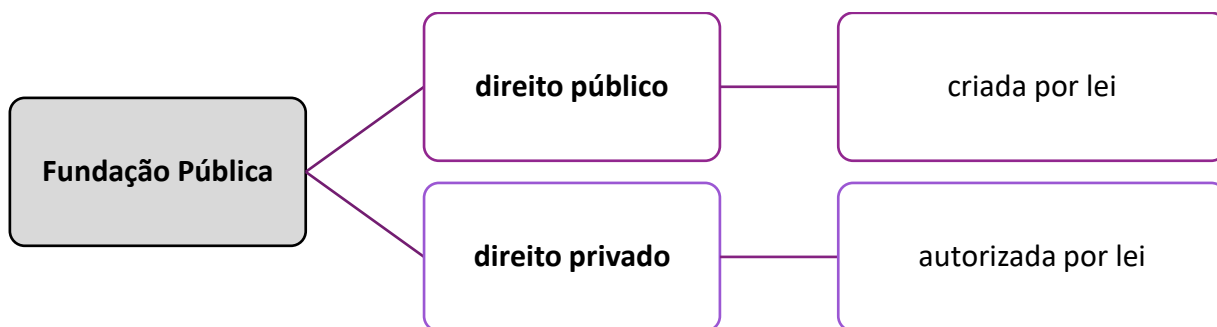
As fundações públicas de **direito público** são efetivamente criadas por lei. Dessa forma, elas ganham a personalidade jurídica no momento da vigência da lei instituidora.

¹ Nesse sentido: REsp 207.767/SP; REsp 480.632/RS.

² RE 101.126/RJ; ver também: RE 127.489/DF.



Por outro lado, as fundações públicas de **direito privado** recebem autorização legislativa para criação, mas dependem do registro do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que adquiram a personalidade jurídica.



(TRE BA - 2017) As fundações públicas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público.

Comentários:

As fundações públicas, conforme analisamos, podem ser de direito público ou de direito privado.

Gabarito: errado.

Atividade

Os fins a que se destinam as fundações públicas devem sempre possuir um caráter social. Com efeito, essas entidades não possuem fins lucrativos e, por conseguinte, seus recursos extras serão sempre aplicados no aprimoramento das finalidades da entidade. Assim, as fundações públicas não podem ser criadas para exploração de atividade econômica em sentido estrito; sendo que, para esse fim, o Estado deverá criar empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho ensina que comumente se destinam as seguintes atividades às fundações públicas:

- assistência social;
- assistência médica e hospitalar;
- educação e ensino;
- pesquisa; e
- atividades culturais.



Um ponto relevante e divergente decorre da interpretação da confusa redação do inc. XIX, art. 37, da CF, que estabelece o seguinte: “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, **cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação**”.

Dessa forma, deverá ser editada uma “lei complementar” para estabelecer a área de atuação das fundações públicas. Todavia, como a mencionada lei complementar ainda não foi editada, surgem algumas divergências. Parte da doutrina entende que essa lei complementar deverá definir somente a área de atuação das fundações públicas de direito privado; enquanto a área de atuação das fundações públicas de direito público será disciplinada na respectiva lei instituidora.

Os argumentos são consistentes, uma vez que as fundações públicas de direito público poderiam ser criadas para atividades diferentes daquelas mencionadas acima, **podendo desempenhar atividades típicas de Estado**, inclusive relacionadas com o **poder de polícia**.

Assim, as fundações públicas de direito público desenvolveriam as atividades previstas em sua lei instituidora, podendo desempenhar até mesmo atividades típicas de Estado. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado somente iriam desempenhar atividades não exclusivas de Estado, como saúde, assistência social, cultura, pesquisa, desporto, etc.

Apesar de existirem posicionamentos diferentes, parece que o entendimento apresentado acima é o que será adotado pelo legislador. Nesse contexto, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 92/2007³, que tem por objetivo dispor sobre as áreas de atuação das fundações públicas. O art. 1º do mencionado projeto permite a instituição ou autorização de instituição de fundação pública com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, para, *nesse último caso*, desempenhar atividade estatal que não seja exclusiva de Estado, nas seguintes áreas: **I - saúde; II - assistência social; III - cultura; IV - desporto; V - ciência e tecnologia; VI - meio ambiente; VII - previdência complementar do servidor público, de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição; VIII - comunicação social; e IX - promoção do turismo nacional.**

Parece clara, portanto, a intenção do legislador de dispor somente sobre as atividades das fundações públicas de direito privado. Ressalvamos, novamente, que se trata somente de um projeto de lei complementar, não sendo ainda uma norma vigente.



(DPE AM - 2018) As entidades integrantes da Administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos, muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, as fundações possuem necessariamente personalidade de direito público, não se submetendo às regras do Código Civil.

Comentários:

³ PLC 92/2007.



As fundações públicas não possuem “necessariamente” personalidade de direito público, pois também podem ser constituídas com direito privado.

Gabarito: errado.

Regime jurídico

Imunidade tributária

Por força do art. 150, § 2º, da CF, as duas modalidades de fundação públicas (direito público ou direito privado) fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, pois a vedação de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, é extensiva às “**fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público**”.



A imunidade tributária se aplica às fundações públicas de **direito público e de direito privado**.

Prerrogativas processuais e regime de precatórios

As **prerrogativas processuais**, a exemplo do **prazo em dobro** para todas as suas manifestações processuais e a sujeição ao **duplo grau de jurisdição obrigatório**, aplicam-se somente às fundações públicas de **direito público**, não alcançando as fundações de direito privado (CPC, arts. 183, *caput*, e 496, I).

O **regime de precatórios** para o pagamento de dívidas, em virtude de sentença judiciária, previsto no art. 100 da CF, não se aplica às fundações públicas de direito privado, mas se aplicam às fundações públicas de direito público.



Prerrogativa	Fundação Pública	
	Direito Público	Direito Privado
Imunidade tributária	Sim	Sim
Prerrogativas processuais (prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição)	Sim	Não
Regime de precatórios	Sim	Não



Patrimônio

Os bens do patrimônio das fundações públicas de direito público são caracterizados como **bens públicos**, protegidos por todas as prerrogativas que o ordenamento jurídico contempla, como impenhorabilidade, imprescritibilidade e as restrições para alienação.

Por outro lado, os bens das fundações públicas de direito privado, em regra, não se enquadram como bens públicos (são bens privados). Entretanto, quando seus bens forem empregados diretamente na prestação de serviços públicos, poderão receber algumas prerrogativas, como a impenhorabilidade, em decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos.

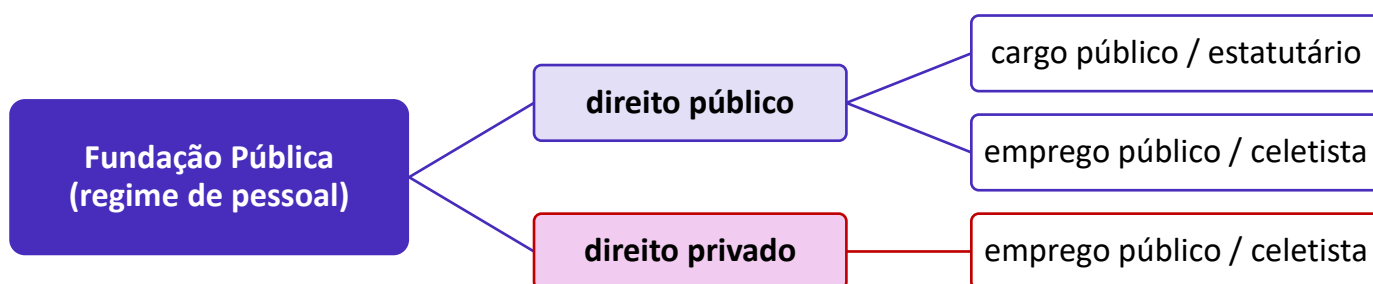
Licitações e contratos

A Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e de Contratos) aplica-se integralmente às fundações públicas. Com efeito, nem a Lei 14.133/2021 nem a Constituição Federal fizeram diferença no que se refere à obrigação de licitar para as fundações públicas de direito público ou de direito privado. Por conseguinte, independentemente da natureza jurídica da fundação pública, ela deverá licitar e contratar na forma prevista na Lei 14.133/2021.

Regime de pessoal

Assim como ocorria com as autarquias, as **fundações públicas de direito público** se submetiam ao **regime jurídico único** de pessoal (RJU). Todavia, como o STF considerou constitucional a extinção da obrigatoriedade do RJU (EC 19/1998), então podemos afirmar que o regime de pessoal das funções públicas de direito público será **estatutário** (servidores públicos) ou **celetista** (empregados públicos), conforme previsto na lei das carreiras de cada entidade. Hoje, ainda predomina o regime estatutário.

Por outro lado, o regime de pessoal das fundações públicas de **direito privado** é o **celetista e seus agentes ocupam empregados públicos**. Por exemplo, a Lei 12.618/2012, que autorizou a criação das fundações públicas de direito privado destinadas a administrar e executar os planos de previdência complementar no âmbito federal (Funpresp-Exe, Jud e Leg), definiu que o regime de pessoas dessas entidades será o da legislação trabalhista.



Ademais, independentemente do regime jurídico, o fato é que se aplicam aos agentes públicos das fundações as regras constitucionais como a *vedação à acumulação de cargos e empregos públicos* (CF, art. 37, XVII); a *necessidade de prévia aprovação em concurso público* (CF, art. 37, II); o *teto constitucional remuneratório* (CF, art. 37, XI).



Foro competente

Para as ***fundações públicas de direito público*** da União, o foro competente será a **Justiça Federal**, seguindo as mesmas regras das autarquias (CF, 109, I)⁴. Para as fundações públicas de direito público estaduais e municipais, o foro competente será o da **Justiça Estadual**.

Quanto às ***fundações públicas de direito privado***, é bastante divergência sobre o assunto. No âmbito ***doutrinário***, entende-se que o foro competente é o da Justiça Estadual. Podemos mencionar como um dos adeptos deste posicionamento o Prof. José dos Santos Carvalho Filho.⁵

Todavia, o posicionamento ***jurisprudencial*** é diferente. O STJ já entendeu que as “*fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas as empresas públicas, para os efeitos do artigo 109, I, da Constituição da República*”.⁶ Em julgamento posterior, o STJ confirmou este posicionamento no⁷, concluindo que em fundações públicas de direito privado equiparam-se às empresas públicas no que se refere ao juízo competente. Conforme consta no art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo empresa pública federal.

Dessa forma, ainda que não seja um posicionamento consolidado, podemos afirmar que a ***doutrina*** entende que o foro competente para processar e julgar as causas envolvendo as ***fundações públicas de direito privado federais*** é o da ***Justiça Estadual***; enquanto a ***jurisprudência*** entende que o foro é da ***Justiça Federal***.



RESUMINDO

Prerrogativa	Fundação Pública	
	Direito Público	Direito Privado
Imunidade tributária	Sim	Sim
Prerrogativas processuais (prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição)	Sim	Não
Regime de precatórios	Sim	Não
Patrimônio	Bens públicos	Bens privados (se usados na prestação de serviços públicos: impenhoráveis)
Licitações e contratos	L14133	L14133
Regime de pessoal	Estatutário	Celetista

⁴ RE 127.489/DF.

⁵ Carvalho Filho, 2014, p. 536.

⁶ CC 77/DF.

⁷ CC 16.397/RJ.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA

Empresas estatais: Súmulas

Súmula 517/STF: As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.

Súmula 556/STF - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Empresas estatais: Teses e julgados recentes relevantes

Inaplicabilidade da Lei 13.303/2016 às empresas supranacionais

A Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016) não incide às empresas supranacionais, condição da Itaipu Binacional.

RO 275-PR, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 4/2/2025, DJEN 10/2/2025.

As empresas supranacionais são entidades cujo capital é formado por mais de um ente soberano (mais de um país). É o caso da Itaipu Binacional, que pertence à República Federativa do Brasil e à República do Paraguai. Essas entidades **não são empresas públicas nem sociedades de economia mista**. Por isso, elas não se submetem às regras gerais que a Constituição dispõe sobre as empresas estatais. Um exemplo é que elas não se submetem ao regime da Lei 13.303/2016 (também não se submetem ao regime da Lei 14.133/2021).

Empresas estatais: restrições às indicações políticas para o Conselho de Administração e para diretoria

1. São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2º do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais (CF, art. 173, § 1º).

[ADI 7.331/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Ministro André Mendonça, julgamento finalizado em 09.05.2024]

Resumo:

São constitucionais os dispositivos da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) que proíbem a indicação, para cargos no Conselho de Administração e para a diretoria das empresas estatais, de (i) representante do órgão regulador ao qual a empresa está vinculada; (ii) Ministros de Estado, Secretários estaduais e municipais e titulares de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e



assessoramento superior na Administração Pública; (iii) dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação; e (iv) pessoa que, nos últimos 36 meses, participou de estrutura decisória de partido político ou da organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé e da continuidade do serviço público, devem ser mantidas as indicações realizadas antes ou durante a vigência da liminar deferida em 16.03.2023, a qual suspendeu as referidas restrições.

Motivação da demissão de empregado público

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.

Autorização legislativa genérica e extinção de estatais

2. Para a desestatização de empresa estatal é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização. Precedentes.

4. Autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do Chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos.

ADI 6.241/DF, julgamento em 8/2/2021

Resumo: não há necessidade, em regra, de autorização em lei específica para extinguir uma empresa estatal, bastando a autorização legislativa genérica, como ocorreu no Plano Nacional de Desestatização.

1) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação;

2) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

STF. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019

Autarquização das empresas estatais

Aplica-se a **prescrição quinquenal** do Decreto nº 20.910/1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial.



STJ. 1ª Turma. REsp 1.635.716-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 04/10/2022.

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços.

Para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos:

- a) a prestação de um serviço público;*
- b) a ausência do intuito de lucro e*
- c) a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência.*

STF. Plenário. ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (Info 858).

São inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para o pagamento de verbas trabalhistas.

STF. Plenário. ADPF 890 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/11/2021 (Info 1039).

É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas.

Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III).

STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).



Competência das Justiça comum para processar controvérsias sobre concursos públicos de empresas estatais

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – Tema 992) (Info 968).

Delegação poder de polícia

*É **constitucional** a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*

RE 633.782-MG (Tema 532), julgado em 26/10/2020.

Fundações públicas: Teses e julgados recentes relevantes

Natureza jurídica das fundações públicas

“É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde”.

[ADI 4197, de 01/03/2023]

Regime de pessoal das fundações públicas

1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado.

*2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT **não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado**, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.*

STF. Plenário. RE 716.378 Tema 545, julgado em 7/8/2019.



É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde.

STF. Plenário. ADI 4247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3/11/2020 (Info 997).

Inaplicabilidade da isenção de custas judiciais para as fundações públicas de direito privado

4. No caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por lei municipal autorizativa de doação de bem imóvel público, não se aplicando à hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo a isenção de custas processuais.

STJ, REsp 1409199 / SC, j. em 10/3/2020.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FGV – TCE-RR / 2025) A sociedade de economia mista Alfa, vinculada ao Poder Executivo do Estado Sigma, que tem a maioria do capital social, explora atividade econômica em sentido estrito e possui uma subsidiária integral, Beta, que controla a sociedade por cotas de responsabilidade limitada Delta. Ao analisar a admissão de pessoal realizada por Delta, o Tribunal de Contas do Estado Sigma entendeu que seria necessária a observância da regra do concurso público, o que não ocorrera. Delta, por sua vez, defendia que não estava sujeita à exigência constitucional. Na situação descrita, é correto afirmar que

A) apenas Alfa, não as empresas estatais de segundo e terceiro graus, está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas.

B) Alfa, Beta e Delta estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas e à exigência constitucional do concurso público.

C) o fato de Alfa explorar atividade econômica em sentido estrito indica que não está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas.

D) empresas subsidiárias e controladas não integram a administração pública indireta, logo, não estão sujeitas à exigência constitucional do concurso público.

E) Beta e Gama estão sujeitas a regime de direito privado, com derrogações de direito público, limitando-se a fiscalização do Tribunal de Contas à verificação da ocorrência, ou não, de prejuízo ao erário na sua gestão.

Comentário: vamos, primeiro, organizar as informações:

Alfa: é a estatal de primeiro grau. Uma sociedade de Economia Mista, vinculada ao poder Executivo do Estado Sigma, que possui a maioria do capital social de Alfa.

Beta: é a estatal de segundo grau, subsidiária da Alfa e que controla a Delta.

Delta: é estatal de terceiro grau, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada controlada pela subsidiária Beta.

Assim, Delta é indiretamente controlada pela Alfa, que, por sua vez, é vinculada ao Poder Executivo do Estado Sigma sendo que este possui maioria do capital social, de modo que há recursos públicos envolvidos na gestão das três entidades.



Alfa é uma sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta que não goza das prerrogativas de Estado, mas sofre limitações dos princípios da Administração Pública, entre os quais o da impessoalidade. Por isso, deve realizar concurso público para admissão de pessoal.

Não há consenso se as entidades subsidiárias e controladas compõem a Administração ou não. Contudo, o STF entende que devem seguir regime similar aos das empresas estatais, e por isso se submetem às restrições decorrentes do regime-jurídico administrativo e devem realizar concurso público para admissão de pessoal.

Por isso, concluímos que as três entidades se submetem ao controle contábil do Tribunal de Contas, em virtude dos recursos públicos envolvidos.

A questão utilizou como base a seguinte decisão do STF:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO IMPUGNADA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE EMPREGADOS POR EMPRESA ESTATAL DE TERCEIRO GRAU. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CONTROLADA POR SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DO BANCO DO BRASIL.** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SUBMISSÃO A REGIME DE DIREITO PRIVADO COM DERROGAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO.

1. No exercício da missão constitucional de auxiliar o Congresso Nacional na atividade de controle externo, **o Tribunal de Contas da União está incumbido de fiscalizar órgãos e entidades da administração federal direta e indireta.**

2. **As cotas do capital social da BBTur pertencem, em última análise, integralmente ao Banco do Brasil S.A., diretamente ou por intermédio da subsidiária integral BB Cayman Islands Holding. Por sua vez, a maioria do capital social com direito a voto da sociedade de economia mista Banco do Brasil é de titularidade da União.** Daí concluir-se que a gestão do capital social da BBTur tem impacto nos resultados do conglomerado Banco do Brasil e, portanto, no erário.

3. Resultado de processo de descentralização do poder, por meio da criação de pessoas jurídicas, a administração pública indireta é constituída por autarquias, fundações públicas e empresas estatais. **Qualificam-se como empresas estatais as sociedades de economia mista e as empresas públicas, bem assim como as respectivas subsidiárias ou controladas.**

4. Tendo em vista a sua condição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada controlada por subsidiária integral do Banco do Brasil, a ora agravante, BBTur, em taxonomia adotada pela doutrina, consiste em empresa estatal de terceiro grau. A União possui a maioria das ações com direito a voto da empresa estatal principal ou de primeiro grau, qual seja, o Banco do Brasil. A referida sociedade de economia mista, por sua vez, por intermédio da subsidiária integral BB Cayman Islands Holding, estatal de segundo grau, controla a BBTur, estatal de terceiro grau. À luz dessa cadeia de controle em três níveis, a BBTur é sociedade empresária indiretamente controlada pela União e,



nessa condição, submetida, sob pena de burla aos princípios da impessoalidade e da moralidade, a regime de direito privado com derogações de direito público, em especial quanto à forma de admissão de pessoal e de contratação de bens e serviços.

5. Entes da administração pública indireta detentores de personalidade jurídica de direito privado e endereçados à exploração de atividade econômica também estão jungidos ao previsto no art. 37, II, da Magna Carta. Precedente: MS 21322, Plenário, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 23.4.1993.

6. Admissões realizadas por empresas estatais sem observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público não estão protegidas pela garantia do ato jurídico perfeito nem resguardadas pelos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.

(STF, MS 23294 AGR/DF, 1ª turma, Relatora Min. Rosa Weber, 23/08/2019)

Assim, nosso gabarito está na letra B, pois Alfa, Beta e Delta estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas e à exigência constitucional do concurso público.

Vamos analisar cada alternativa, para assim entender a aplicação do julgado no contexto da questão:

a) Errada. A fiscalização do Tribunal de Contas alcança todas as entidades que administrem recursos públicos, inclusive subsidiárias.

b) Certa. A jurisprudência reconhece que todas as empresas estatais controladas pelo poder público (direta ou indiretamente) estão sujeitas à exigência do concurso público e à fiscalização dos Tribunais de Contas.

c) Errada. A atividade econômica em sentido estrito não afasta o controle do Tribunal de Contas, já que, de qualquer forma, há recursos públicos envolvidos.

d) Errada. Não é pacífico se as subsidiárias e controladas integra ou não a Administração. De qualquer forma, o STF entende que devem seguir regime similar aos das empresas públicas e sociedades de economia mista, motivo pelo qual a Suprema Corte entende que devem realizar concurso público para admissão de pessoal (MS 23294 AGR/DF).

e) Errada. A fiscalização do Tribunal de Contas não se limita ao prejuízo ao erário; abrange a legalidade e legitimidade dos atos que envolvam recursos públicos.

Gabarito: alternativa B.

2. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) As empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da Administração Pública indireta brasileira, têm natureza híbrida, uma vez que gozam de natureza jurídica privada e visam à obtenção de lucros. Diante do exposto, é correto afirmar que:

A) considerando a livre iniciativa e a livre concorrência, as estatais têm liberdade econômica para adquirir produtos e contratar serviços no mercado brasileiro;



- B) considerando serem entidades da administração indireta, as contratações realizadas pelas estatais devem ser precedidas de licitação pública na forma da Constituição Federal de 1988;
- C) a Constituição Federal de 1988 afastou o controle do Tribunal de Contas em face de tais entidades, em razão de sua natureza jurídica privada;
- D) a extinção e a alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista exigem autorização legislativa;
- E) a atuação das estatais deve ser validada pela análise do respectivo ente público direto ao qual estão vinculadas, sob pena de violação ao princípio da separação e da harmonia entre os poderes.

Comentário:

- a) **Errada.** As empresas estatais devem respeitar o procedimento licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços, nos termos da Lei nº 13.303/2016.
- b) **Errada.** As licitações das empresas estatais devem seguir um estatuto jurídico próprio, previsto na própria CF. Não é a CF/88 que regulamenta as licitações das empresas estatais, mas sim a Lei nº 13.303/2016. A questão, em si, ficou estranha. Não diria que está errada, ainda que haja uma alternativa melhor adiante. Outro possível erro pode ser o fato de que as entidades da administração indireta não seguem o mesmo regime licitatório (Lei 13.303/2016 para as empresas estatais e Lei 14.133/2021 para as demais). Ainda assim, estaríamos “forçando” para encontrar um erro.
- c) **Errada.** As empresas estatais estão sim sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, especialmente quanto à aplicação de recursos públicos e à observância dos princípios da Administração Pública.
- d) **Certa.** De acordo com o entendimento consolidado do STF: “A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação. A exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade”. (ADI 5624 MC-Ref/DF – Informativo 943 do STF).
- e) **Errada.** As empresas estatais são entidades vinculadas à Administração Direta, mas isso não significa que não gozam de autonomia administrativa e operacional. Por isso, não há que se falar em necessidade de validação prévia do ente ao qual estão vinculadas, pois isso implicaria em violação à autonomia conferida às entidades administrativas.

Gabarito: alternativa D.

3. (FGV – MP-RJ / 2025) O Município Alfa criou um ente da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado e capital majoritariamente público, com o objetivo de prestar serviço público de sua competência, em atuação que lhe é própria. Essa exploração seria realizada em regime não concorrencial. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que

- A) a prestação indireta do serviço público somente pode ser realizada em regime de concessão ou permissão, não da forma descrita na narrativa.



- B) o serviço público pode ser prestado da forma descrita, sendo possível, inclusive, a delegação do poder de polícia, por meio de lei, ao ente da administração pública indireta.
- C) o serviço público deve ser prestado diretamente pelo ente federativo que o titulariza, portanto, por sua administração direta, não pela administração indireta, como foi feito.
- D) o serviço público pode ser prestado por ente da administração pública indireta, mas, na situação descrita, esse ente tem personalidade jurídica de direito privado, o que é vedado.
- E) cabe à administração pública definir a forma de prestação do serviço público, que pode ser explorado, inclusive, por empresas privadas que requeiram autorização do ente competente, logo, é correta a referida forma de exploração.

Comentário:

- a) Errada. O serviço pode ser prestado diretamente pelos entes da administração indireta, inclusive por aqueles dotados de personalidade jurídica de direito privado.
- b) Certa. O STF já decidiu, em sede de Repercussão Geral (Tema 532) que “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”. (Plenário. RE 633782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/10/2020).
- c) Errada. É possível a prestação do serviço mencionado por entidade integrante da Administração Indireta.
- d) Errada. Não há vedação quanto à prestação do serviço por entidades de direito privado da Administração Indireta. É muito comum, por exemplo, instituir empresas estatais para a prestação de serviços públicos, sendo que tais entidades gozam de personalidade de direito privado.
- e) Errada. Os serviços podem ser prestados por entidades de direito privado que compõem a Administração. Como a questão falou em “atuação que lhe é própria” é possível que a banca se refira a serviços que só o Estado pode prestar, como o poder de polícia. Assim, não caberia a prestação por particulares.

Gabarito: alternativa B.

4. (FGV – TRT - 24ª REGIÃO (MS) / 2025) A Administração Pública estrutura-se por meio de organizações formais que definem a distribuição de funções, competências e níveis de autoridade, assegurando a gestão organizacional do poder público de forma racional e eficiente. Assinale a opção que apresenta corretamente a pessoa jurídica de direito privado que, embora controlada pelo Estado, não atende a todos os requisitos legais para ser considerada empresa pública ou sociedade de economia mista, atuando em regra na prestação de serviços públicos de natureza comercial ou industrial.

- A) Autarquia especial.
- B) Fundação pública de direito público.
- C) Empresa sob controle acionário do Estado.



- D) Sociedade de economia mista.
- E) Empresa pública.

Comentário:

- a) Errada. As autarquias são entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica de direito público, e por isso não se enquadram no caso do enunciado.
- b) Errada. As fundações públicas de direito público também possuem personalidade jurídica de direito público.
- c) Certa. Uma empresa sob controle acionário do Estado é uma pessoa jurídica de direito privado controlada pelo Estado, mas que não se enquadra como EP ou SEM. Segundo a CF/88,

Art. 37 [...] XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Nesses casos, o Estado fará algum tipo de investimento na empresa, porém, sem que haja a designação (formal) de empresa pública ou sociedade de economia mista. Em outras palavras, a lei autoriza a participação do Estado, mas não chega a designar a entidade como EP ou SEM.

d) Errada. O próprio enunciado diz que a entidade não atende aos requisitos para ser considerada SEM. De qualquer forma, a lei conceitua a sociedade de economia mista como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta (art. 4º, Lei 13.303/2016).

e) Errada. O próprio enunciado diz que a entidade não atende aos requisitos para ser considerada EP. De qualquer forma, empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios (art. 3º, Lei 13.303/2016).

Gabarito: alternativa C.

5. (FGV – MPU / 2025) XYZ é uma entidade sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelo seu órgão de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. A relação jurídica mantida entre a XYZ e seus prestadores de serviço é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, XYZ adquiriu personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. É correto afirmar que XYZ é uma:

- A) empresa pública;
- B) fundação pública de direito público;



- C) autarquia;
- D) fundação pública de direito privado;
- E) sociedade de economia mista.

Comentário: o enunciado, ao falar em entidade sem fins lucrativos e criada por autorização legislativa, já nos permitia eliminar as alternativas A, B, C e E. Isso porque as EP e SEM podem ter fins lucrativos, e as autarquias e fundações públicas de direito público são criadas diretamente pela lei. Assim, de forma simples, chegamos ao gabarito, letra D.

As **fundações públicas de direito privado** não possuem fins lucrativos e, por conseguinte, seus recursos extras serão sempre aplicados no aprimoramento das finalidades da entidade. Assim, as fundações públicas não podem ser criadas para exploração de atividade econômica em sentido estrito; sendo que, para esse fim, o Estado deverá criar empresas públicas ou sociedades de economia mista. Além disso, o seu pessoal segue o regime trabalhista da CLT, e são considerados empregados públicos. Por fim, as fundações públicas de direito privado recebem autorização legislativa para criação, mas dependem do registro do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que adquiram a personalidade jurídica.

Gabarito: alternativa D.

6. (FGV – TCE-RR / 2025) Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da Administração Direta.

- A) Secretaria de Educação, Tribunal de Contas, Polícia Civil.
- B) Empresa Pública de Ônibus, Fundação Pública de Saúde, Secretaria de Transporte.
- C) Autarquia prestadora de serviço previdenciário, Ministério Público, Sociedade de Economia Mista.
- D) Tribunal de Justiça, Fundação Pública de Educação. Empresa Pública de Saneamento Básico.
- E) Polícia Militar, Procuradoria Estadual, Empresa Pública de Eletricidade.

Comentário:

- a) Certa. Todos os entes listados fazem parte da Administração Direta, pois são órgãos públicos integrantes da estrutura das entidades federativas.
- b) Errada. Empresas públicas e fundações são entidades da Administração Indireta.
- c) Errada. Sociedade de economia mista faz parte da Administração Indireta.
- d) Errada. Fundação pública e empresa pública são da Administração Indireta.
- e) Errada. Empresa pública integra a Administração Indireta.

Gabarito: alternativa A.

7. (FGV – TCE-RR / 2025) O conselho de administração da sociedade de economia mista X, que integra a administração pública indireta do Município Sigma, deliberou que seria positiva para as suas



operações a criação de uma subsidiária, sob a forma de sociedade anônima. Ao tomar conhecimento dessa deliberação, o secretário municipal responsável pela supervisão da sociedade de economia mista concluiu corretamente que a referida criação

- A) é vedada.
- B) é realizada por lei.
- C) é autorizada por lei.
- D) é realizada conforme a lei civil, não dependendo de previsão legal.
- E) é autorizada por decreto do prefeito municipal, sendo realizada conforme a lei civil.

Comentário:

- a) Errada. A criação de subsidiárias por sociedades de economia mista é permitida com autorização legal.
- b) Errada. A criação ocorre mediante autorização legal, não diretamente por lei.
- c) Certa. A criação depende de autorização legislativa, conforme a Constituição: “Art.37 [...] XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada”. Nesse caso, basta a autorização legislativa genérica, mas ainda assim há necessidade de autorização legal.
- d) Errada. A lei civil regula o funcionamento, mas não exime da autorização legal prevista constitucionalmente.
- e) Errada. A criação não pode ser autorizada por decreto do Executivo, mas sim por autorização legislativa.

Gabarito: alternativa C.

8. (FGV – CAGE-RS / 2025) Foi criada a Fundação Sigma, no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, com competência para desenvolver atividade titularizada por esse ente federativo, de natureza econômica, mas passível de ser delegada à iniciativa privada.

O Ministério Público do Estado Alfa, ao analisar se o referido ente da administração pública indireta teria personalidade jurídica de direito público ou privado, o que influiria em sua atuação funcional, concluiu corretamente que

- A) por ser criada por lei, a Fundação Sigma tem personalidade jurídica de direito público.
- B) toda fundação criada no âmbito do Poder Público, incluindo Sigma, tem personalidade jurídica de direito público.
- C) por desenvolver atividade de natureza econômica, passível de ser delegada à iniciativa privada, tem personalidade jurídica de direito privado.
- D) como se trata de atividade titularizada pelo Estado Alfa, ainda que passível de delegação, a Fundação Sigma tem personalidade jurídica de direito público.
- E) em razão da atividade que desenvolve, a Fundação Sigma pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, conforme o estatuto de sua criação ou autorização.



Comentário:

a) Errada. Segundo o STF (RE 716378), a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de dois fatores: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. Logo, não podemos afirmar categoricamente que a fundação é criada por lei (ela pode ser autorizada).

b) Errada. Nem toda fundação pública tem personalidade de direito público, existindo também as fundações de direito privado.

c) Errada. A natureza da atividade não determina sozinha a personalidade jurídica, mas depende de dois fatores: do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. Vamos refazer a leitura da tese fixada pelo STF (STF. Plenário. RE 716.378 Tema 545, julgado em 7/8/2019):

*1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como **sujeita ao regime público ou privado depende** (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, **podem** se submeter ao regime jurídico de direito privado.*

Portanto, a abertura afirma que a entidade pode ser de direito público ou privado (não afirma que será necessariamente um ou outro). Depois, o STF afirma que as atividades passíveis de delegação **PODEM** ser desempenhadas por fundações de direito privado. Porém, elas também podem ser de direito público.

d) Errada. A titularidade estatal não define obrigatoriamente a personalidade jurídica, pois isso depende de outros fatores, conforme entendimento do STF.

e) Certa. A fundação pública pode ser de direito público ou privado, dependendo do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas, nos termos da jurisprudência do STF.

Gabarito: alternativa E.

9. (FGV – CGM BH/2024) A estrutura do aparelho público brasileiro compreende a administração direta e a indireta, delineando as formas pelas quais o Estado organiza suas atividades.

Assinale a opção que apresenta as características de uma sociedade de economia mista.

a) Executa atividades econômicas, algumas delas típicas da iniciativa privada e outras, assumidas pelo Estado como serviços públicos.

b) Presta serviços públicos comerciais e industriais do Estado.

c) Fornece serviços e promove ações colaborativas entre dois ou mais entes federativos com o propósito de atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios públicos.

d) Desempenha atividades típicas do Estado.

Comentário:



- a) **Correta:** a sociedade de economia mista tem sua criação autorizada por lei para explorar atividades econômicas ou para prestar serviços públicos.
- b) **Errada:** os serviços públicos comerciais ou industriais são também denominados serviços públicos econômicos. Tais serviços atendem às necessidades coletivas e podem ser explorados com fins lucrativos, como ocorre no fornecimento de energia elétrica. Sinceramente, não vejo erro nesta opção, pois muitas empresas estatais atuam prestando este tipo de serviço. Talvez, a banca considerou que os serviços públicos comerciais ou industriais são prestados por concessionárias (entidades privadas), mediante delegação. De fato, essa é a medida mais usual, não exclui a prestação também por sociedades de economia mista.
- c) **Errada:** normalmente, quando dois ou mais entes promovem ações colaborativas ou fornecem serviços, são criados os consórcios públicos.
- d) **Errada:** as autarquias, entidades administrativas de direito público, é que desempenham atividades típicas do Estado.

Gabarito: alternativa A.

10. (FGV – TJ MT/2024) Imagine que, no âmbito de sua organização administrativa, o Estado Ômega esteja realizando estudos para criar uma pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao mencionado ente federativo, para a realização de atividade econômica de relevante interesse público. Considerando as entidades integrantes da Administração Direta e da Administração Indireta, é correto afirmar que aquela delimitada na situação descrita corresponde a

- a) uma autarquia, integrante da Administração Indireta.
- b) uma empresa pública, integrante da Administração Direta.
- c) uma entidade do terceiro setor, integrante da Administração Indireta.
- d) uma fundação de direito privado, integrante da Administração Direta.
- e) uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta.

Comentário:

- a) **Errada:** de acordo com o Decreto-Lei 200/1967, autarquia é *“o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública [...]”* (art. 5º, I). A execução de atividades típicas de Estado só pode ser realizada por entidades de direito público.
- b) **Errada:** segundo a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), empresa pública é *“a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios”* (art. 3º, caput). Logo, o capital social dessa entidade é integralmente público e ela compõe a administração indireta.



c) **Errada:** entidades do terceiro setor não são objeto desta aula, mas elas não integram a Administração Pública. São entidades privadas sem fins lucrativos.

d) **Errada:** fundações são definidas como a personificação de um patrimônio a fim de realizar atividades de interesse social.

As fundações podem ser privadas (particulares) ou públicas. Neste último caso, se subdividem em fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado, ambas compondo a administração indireta.

Segundo a jurisprudência e a doutrina, essas entidades podem ser de direito público ou de direito privado. Veja este trecho do RE 101.126/RJ do STF:

Nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia [...].

Ressalta-se que quando têm natureza jurídica de direito público, as fundações públicas são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais.

e) **Certa:** há, no enunciado, as características da sociedade de economia mista, conforme definidas pelo art. 4º da Lei 13.303/2016: “Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta”.

Gabarito: alternativa E.

11. (FGV – Prefeitura de Caraguatatuba - SP/2024) Relacione as entidades da Administração Pública indireta relacionadas a seguir, com as respectivas descrições

1. Empresas Públicas 2. Autarquias 3. Fundações Públicas

() criadas por lei, podendo ser entidade de direito público ou privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público e não pode ter fins lucrativos.

() instituídas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público

() pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital é público, prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

a) 1 – 2 – 3.

b) 2 – 1 – 3.

c) 2 – 3 – 1.



d) 3 – 1 – 2.

e) 3 – 2 – 1.

Comentário:

Empresa pública é, segundo a Lei 13.303/2016, a “[...] entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com **criação autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo **capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios**” (art. 3º). Ademais, as empresas públicas são instituídas para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividade econômica, como afirmado no “**terceiro**” item.

Autarquia é, de acordo com o Decreto-Lei 200/1967, “o **serviço autônomo, criado por lei**, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar **atividades típicas** da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, **gestão administrativa e financeira descentralizada**” (art. 5º, I). Assim, a criação dessa entidade, sempre mediante lei, tem finalidade de especialização da Administração Pública, com autonomia em relação ao ente político instituidor. Por outro lado, o órgão central realiza o controle finalístico sobre a atividade da autarquia. Ademais, as atividades típicas de Estado só podem ser realizadas por entidades de direito público. Logo, o conceito corresponde ao “**segundo**” item.

Fundações públicas são entidades que podem ter natureza jurídica de **direito público ou de direito privado**. No primeiro caso, são criadas por lei. No segundo caso, a lei autoriza a criação, que se dá no registro do ato constitutivo. Por fim, a atividade desse tipo de entidade é a de interesse público, sem fins lucrativos. A afirmação corresponde ao “**primeiro**” item. Contudo, o conceito não ficou “redondo”, pois nem toda fundação é criada diretamente por lei. Porém, é o conceito mais próximo de fundação pública.

Dessa forma, a ordem correta é **3 – 2 – 1**.

Gabarito: alternativa E.

12. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) No exercício de suas atribuições em cargo integrante da controladoria do Município de Abreu e Lima, Guilherme foi instado a indicar uma entidade da Administração Indireta, que tenha personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei e depende de registro dos respectivos atos constitutivos.

Diante dessa situação hipotética, Guilherme apontou corretamente

- A) uma autarquia.
- B) uma agência reguladora.
- C) uma empresa pública.
- D) uma Secretaria Municipal.
- E) uma organização da sociedade civil de interesse público.

Comentário:



- a) **Errada:** autarquias são entidades da Administração Indireta, mas têm personalidade jurídica de direito público, pois são criadas por lei. Não há, para elas, o registro de atos constitutivos, medida que ocorre nas entidades de direito privado.
- b) **Errada:** agências reguladoras são autarquias de regime especial. Logo, como as autarquias comuns, não têm natureza jurídica de direito privado e não dependem do registro de atos constitutivos.
- c) **Certa:** de fato, empresas públicas são entidades da Administração Indireta, com natureza jurídica de direito privado e criação autorizada por lei, com posterior registro dos atos constitutivos.
- d) **Errada:** Secretarias Municipais são órgãos que compõem a Administração Direta, criados por lei.
- e) **Errada:** as organizações da sociedade civil sequer fazem parte da Administração Pública. São entidades privadas que compõem o chamado “terceiro setor”.

Gabarito Letra C.

13. (FGV / EPE / 2024) Leia o fragmento a seguir. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

O fragmento apresenta as características de uma

- A) autarquia.
- B) fundação pública.
- C) empresa pública.
- D) sociedade de economia mista.
- E) entidade paraestatal.

Comentário:

O fragmento apresentado no enunciado corresponde à definição de fundação pública dada pelo Decreto-Lei 200/1967 (art. 5º, IV) (gabarito: letra B). Lembrando, contudo, que as fundações também podem ter natureza de direito público.

Vejamos as incompatibilidades dessa definição às demais entidades:

- a) **Errada:** autarquias são criadas por lei. Têm personalidade jurídica de direito público e desenvolvem atividades típicas de Estado.
- c) e d) **Erradas:** empresas estatais podem obter lucro e seu funcionamento pode ser custeado por recursos próprios.



e) **Errada:** entidades paraestatais compõem o chamado terceiro setor. Não integram a Administração Pública. Com exceção dos serviços sociais autônomos, a criação dessas entidades independe de lei.

Gabarito: Letra B.

14. (FGV – TJ MT/2024) O governo do estado do Mato Grosso deseja criar uma fundação estatal cujo objeto é o atendimento à população em situação de rua.

Sendo essa uma fundação estatal de direito privado, é correto afirmar que:

- a) a sua área de atuação deve ser definida por lei ordinária;
- b) o regime de seu pessoal será o estatutário;
- c) gozará de imunidade tributária recíproca;
- d) seu patrimônio será composto por bens públicos;
- e) submeter-se-á ao controle pelo Ministério Público, assim como as demais fundações privadas.

Comentário:

a) **Errada:** de acordo com a CF, *“somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”* (art. 37, XIX). Assim, a área de atuação das fundações é definida por lei complementar, a qual ainda não foi editada.

b) **Errada:** as fundações públicas de direito privado adotam regime celetista.

c) **Certa:** a imunidade tributária recíproca, prevista na CF (art. 150, VI, “a”), é uma característica comum às fundações públicas de direito público e de direito privado, por força do art. 150, §2º: *“A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público [...]”*.

d) **Errada:** os bens da fundação pública de direito privado, em regra, são privados. Ressalta-se que os bens que estiverem empregados diretamente na prestação de serviços públicos poderão receber algumas prerrogativas de bens públicos, como a impenhorabilidade, em decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos.

e) **Errada:** a fiscalização do Ministério Público sobre fundações, conforme prevista no art. 66 do Código Civil (*“Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas”*), diz respeito às entidades privadas. As fundações públicas, sejam de direito público ou de direito privado, submetem-se a controle pelo ente federativo que as criou.

Gabarito: alternativa C.

15. (FGV – DNIT/2024) A organização administrativa no setor público envolve modelos que delineiam a distribuição de poder e responsabilidades. A dicotomia entre centralização e descentralização é fundamental na tomada de decisões governamentais, com a primeira concentrando autoridade e a última delegando competências. Esses modelos refletem a diversidade estratégica adotada pelos governos em busca de eficiência, transparência e atendimento às necessidades da sociedade.



Relacione as organizações listadas a seguir às respectivas naturezas jurídicas.

1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
2. Ministério dos Transportes
3. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
4. Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS)

() Autarquia

() Sociedade de Economia Mista

() Ministério

() Empresa Pública

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

(A) 1 – 3 – 2 – 4.

(B) 1 – 4 – 2 – 3.

(C) 4 – 2 – 3 – 1.

(D) 2 – 4 – 3 – 1.

(E) 4 – 3 – 2 – 1.

Comentário:

Nessa questão, temos que entender a categoria de cada entidade ou órgão. Vamos começar pelos dois mais fáceis:

- DNIT: é **autarquia** federal;
- Ministério dos Transportes: é **órgão** do Poder Executivo federal.

A BHTRANS ficou “famosa” no mundo dos concursos, porque é a entidade envolvida na decisão do STF sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia. *Lembra que, na tese do STF, eles admitiram a delegação para entidade cujo capital seja “majoritariamente público”?* Logo, se é majoritariamente público, trata-se de uma **sociedade de economia mista**.

Com isso, já dava para resolver a questão.

Vale acrescentar que a CPTM é uma **empresa pública**.

Questão decoreba. Infelizmente, às vezes, aparecem algumas questões assim.

Gabarito: alternativa B.

16. (FGV – Receita Federal/2023) Hospital *Dod* é uma sociedade de economia mista estadual que realiza atividade típica de Estado na área da saúde e que não tem intuito de obtenção de lucro, de modo que atua em regime não concorrencial.



Em decorrência de uma série de demandas ajuizadas em seu desfavor, seus dirigentes estão com fundadas dúvidas acerca do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de peculiaridades relativas ao respectivo regime jurídico enquanto entidade da Administração Indireta, sendo correto afirmar que

- a) a entidade administrativa em questão integra o conceito de Fazenda Pública.
- b) deve a ela ser reconhecida imunidade tributária recíproca.
- c) a responsabilização civil da entidade por erro médico de seus agentes apenas pode decorrer de dolo ou culpa.
- d) os bens de sua titularidade podem ser penhorados, ainda que utilizados na realização de suas atividades.
- e) não é possível atribuir a tal entidade nenhuma prerrogativa reconhecida para os entes federativos.

Comentário: a questão trata da chamada “autarquização” das empresas estatais. Para tanto, são necessários três requisitos:

- 1) que a empresa estatal preste um **serviço público**;
- 2) que esse serviço público seja prestado em **regime não concorrencial**;
- 3) que a entidade **não faça a distribuição de lucros entre acionistas**.

Esses três requisitos constam no caso descrito no enunciado.

Dessa forma, a empresa pode gozar de algumas regras aplicáveis às autarquias, como a delegação do poder de polícia, o pagamento de débitos pelo **regime de precatórios** e **incidência da imunidade tributária recíproca** (STF, ACO 3410/SE, j. 20/4/2022).

Agora, vamos analisar as opções:

- a) a priori, o termo Fazenda Pública designa as entidades de direito público. Há algumas divergências conceituais, mas é certo que as empresas estatais não compõem esse conceito – ERRADA;
- b) de fato, a entidade goza da imunidade tributária recíproca – CORRETA;
- c) a responsabilidade, nesse caso, é objetiva, já que a entidade presta serviço público, independente de dolo ou culpa, portanto – ERRADA;
- d) se a entidade presta serviços públicos, os bens utilizados diretamente na prestação desses serviços não podem ser penhorados (STF, ADPF 275/PB, j. 17/10/2018) – ERRADA;
- e) é possível sim estender benefícios dos entes federativos no caso da questão, como a imunidade tributária recíproca – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

17. (FGV – MPE GO/2022) O Estado Beta editou legislação que (i) define a saúde pública como área de atuação passível de exercício por fundação pública de direito privado; (ii) autoriza a instituição de



fundações públicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de saúde (hospitais e institutos de saúde); e (iii) atribui a essas entidades autonomia gerencial, orçamentária e financeira, além de estabelecer o regime celetista para contratação de seus funcionários.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mencionada legislação estadual é:

- a) inconstitucional, haja vista que essas fundações públicas de direito privado não podem prestar serviços de saúde, sendo certo que tais fundações são veladas pelo Ministério Público Estadual;
- b) constitucional, e essas fundações públicas de direito privado fazem jus à isenção das custas processuais e integram a Administração Pública indireta, mas não estão sujeitas ao controle finalístico pela Secretaria Estadual de Saúde;
- c) inconstitucional, haja vista que deve ser adotado o regime jurídico estatutário para seus servidores por se tratar de fundações públicas, gozando essas entidades das prerrogativas processuais, como isenção de custas;
- d) constitucional, e essas fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais, mas integram a Administração Pública indireta e estão sujeitas ao controle financeiro e orçamentário realizado pelo Tribunal de Contas;
- e) inconstitucional, haja vista que deve ser adotado o regime jurídico estatutário para seus servidores por se tratar de fundações públicas, mas suas contratações prescindem de prévia licitação.

Comentário: para responder essa questão, é necessário conhecer a decisão do STF no RE 716.378/SP:

1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, **podem se submeter ao regime jurídico de direito privado.**
2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT **não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado**, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.

Ademais, na ADI 4247, o STF entendeu que:

"ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. FUNDAÇÃO – NATUREZA. **A fundação, pouco importando a espécie de serviços a serem prestados, é pessoa jurídica de direito privado, sendo possível a criação mediante lei ordinária e a regência, pela Consolidação das Leis do Trabalho, da relação jurídica mantida com os prestadores de serviços.**" (ADI 4247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)



A ação se referia a leis do Estado do Rio de Janeiro que criaram fundações públicas de direito privado, para prestação de serviços à saúde sob regime celetista, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 118/2017. Essa lei foi transcrita pela banca no enunciado, vejam:

"Art. 2º O Poder Executivo poderá instituir, mediante autorização legislativa específica, fundações públicas sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias e autonomia gerencial orçamentária e financeira para o desempenho da atividade prevista no art. 1º desta Lei Complementar."

Como vimos do julgado, o STF considerou tal **lei constitucional**. Assim, as alternativas A, C e E já poderiam ser desconsideradas.

No caso da alternativa B, o erro está em dizer que as fundações públicas de direito privado fazem jus à isenção das custas processuais, quando não fazem. Eles são restritos às entidades que seguem o regime público, o que não é o caso. Esse é o entendimento do STJ:

5. No caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por lei municipal autorizativa de doação de bem imóvel público, não se aplicando à hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo a isenção de custas processuais.

REsp 1.409.199 / SC, j. 26/10/21.

Ademais, também está errado dizer que as fundações não se submetem ao controle finalístico realizado pela administração direta. Toda entidade da administração indireta, seja de direito público, seja de direito privado, se submete à tutela ou supervisão ministerial, estando vinculadas ao ente central, que exerce referido controle.

Finalmente, podemos concluir que apenas a alternativa D está correta. Como vimos, as fundações de direito privado integram a administração indireta, e de fato não fazem jus à isenção de custas. Se submetem ao controle financeiro e orçamentário do TC, conforme previsão expressa do art. 71, II da CF/88.

Gabarito: alternativa D.

18. (FGV – Câmara de Salvador - BA/2018) Observe os conceitos trazidos pela doutrina de Direito Administrativo para as seguintes entidades que integram a Administração indireta: (A) Pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites da lei específica que a criou; (B) Pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.

As definições expostas tratam, respectivamente, de:

a) fundação pública e empresa pública;



- b) sociedade de economia mista e empresa pública;
- c) concessionária e empresa pública;
- d) autarquia e sociedade de economia mista;
- e) fundação pública e autarquia.

Comentário:

(A) *Pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites da lei específica que a criou* – nesse caso, estamos diante das autarquias, que são as únicas entidades administrativas que necessariamente devem ser de direito público.

(B) *Pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos* – esse é o conceito de sociedade de economia mista, que se caracteriza por ser uma entidade de direito privado, sempre constituída como sociedade anônima e que pode explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos.

Logo, o gabarito é a letra D.

Agora, vamos analisar as outras alternativas:

a) a **fundação pública** é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes; já a **empresa pública**, em que pese seja de direito privado e seja criada mediante autorização legal, não precisam ser criadas necessariamente como SA e não admitem participação privada – ERRADA;

b) no primeiro caso, não pode ser sociedade de economia mista, pois elas são de direito privado. O segundo caso não pode ser empresa pública, já que elas não precisam ser necessariamente uma sociedade anônima – ERRADA;

c) as concessionárias são empresas privadas (não são, em regra, entidades administrativas – ERRADA;

e) já vimos que o item 1 não pode ser uma fundação, pois elas nem sempre serão de direito público; já o item 2 não pode ser autarquia, já que elas são entidades de direito público – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

19. (FGV – Câmara de Salvador - BA/2018) A Administração Pública Indireta decorre da descentralização de serviços e consiste na instituição, pelo Estado, por meio de lei, de uma pessoa jurídica a quem se atribui a titularidade e execução de determinado serviço público, como é o caso de uma:

- a) concessionária que presta serviço público essencial para um município;
- b) fundação privada que tem por objeto a capacitação e a atualização de profissionais na área da educação;



- c) empresa pública que tem personalidade jurídica de direito público;
- d) Câmara Municipal que tem função precípua de produzir legislação em nível municipal;
- e) sociedade de economia mista que tem personalidade jurídica de direito privado.

Comentário:

A descentralização pode ocorrer por meio de outorga ou por delegação. No primeiro caso, ocorre a transferência da titularidade e da execução, uma vez que a descentralização dependerá de lei para criar ou autorizar a criação da entidade. Assim, quando são criadas entidades administrativas (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), ocorrerá a transferência da execução e da titularidade.

No segundo caso, a descentralização (por delegação) ocorre por meio de contrato ou ato administrativo, logo não haverá a transferência da titularidade, mas apenas da execução. Agora, vamos analisar as situações:

- a) concessionárias e permissionárias de serviços públicos não integram a Administração Pública indireta. Além disso, no caso de descentralização por delegação, ocorre apenas a transferência da execução e não da titularidade – ERRADA;
- b) se a fundação é privada (ou seja, criada por particulares), não há descentralização por serviços nem transferência da titularidade – ERRADA;
- c) empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado – ERRADA;
- d) Câmara Municipal é um órgão, logo não é criada via descentralização, mas por desconcentração – ERRADA;
- e) correta! Na descentralização por serviços, há a criação de entidades administrativas que integram a administração indireta, tal como as sociedades de economia mista, que têm personalidade jurídica de direito privado – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

20. (FGV – SEFIN RO/2018) João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da Administração Pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidades da Administração indireta.

À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de

- a) autarquia.
- b) sociedade de economia mista.
- c) fundação pública.



- d) empresa pública.
- e) sociedade de mera participação do Estado.

Comentário:

- a) as autarquias são criadas diretamente pela lei (e não autorizadas) – ERRADA;
- b) as sociedades de economia mista admitem capital público e privado, mas a maioria do capital com direito a voto é público – ERRADA;
- c) a fundação pública é definida como a personificação de um patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade específica não lucrativa, de cunho social. É criada por iniciativa do Poder Público, a partir de patrimônio público, e pressupõem a edição de lei específica (para criar ou autorizar) – ERRADA;
- d) alternativa correta. A empresa pública deverá possuir um capital totalmente público. Lembrando que, nesse caso, poderemos ter capital do ente instituidor, somado ao capital de outros entes políticos ou ainda de entidades administrativas – CORRETA.
- e) nesse caso, há apenas a participação do Estado na composição do capital, logo também há a presença de capital privado – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

21. (FGV – SEFIN RO/2018) Assinale a opção que apresenta as entidades que, segundo o texto constitucional, compõem a administração indireta.

- a) Autarquias, empresas públicas, ministérios e tribunais de contas.
- b) Fundações públicas, empresas públicas, ministério público e tribunais de justiça.
- c) Sociedades de economia mista, fundações públicas e ministério público.
- d) Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista.
- e) Sociedades de economia mista, autarquias, agências reguladoras e tribunais de contas.

Comentário:

Questão muito tranquila. Devemos observar que a administração indireta é composta por autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Portanto, a alternativa correta é a letra 'd'.

Nas demais alternativas, sempre teremos pelo menos um órgão da Administração Direta, vejamos quais:

- a) ministérios e tribunais de contas – ERRADA;
- b) ministério público e tribunais de justiça – ERRADA;
- c) ministério público – ERRADA;



e) os tribunais de contas estão na Administração Direta. Além disso, a opção mencionou as agências reguladoras, que, de fato, integram a Administração Indireta, constituindo uma espécie de autarquia – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

22. (FGV – SEPOG RO/2017) Determinado professor defendeu a tese de que seria injurídico qualquer tratamento diferenciado em relação ao regime de contratação de bens, obras e serviços a ser seguido pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, independentemente da atividade desempenhada. Afinal, tanto os entes que prestam serviço público como aqueles que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços de natureza privada devem submeter-se às mesmas normas que recaem sobre a Administração Pública em geral.

À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, a tese do professor, em relação à sistemática de contratação a ser observada por sociedades de economia mista e empresas públicas, está

- a) totalmente correta.
- b) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e empresas públicas que exploram atividade econômica devem ter regras de contratação diferenciadas.
- c) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público devem ter regras de contratação diferenciadas.
- d) totalmente incorreta, pois as sociedades de economia mista e as empresas públicas, independentemente da atividade desempenhada, devem ter regras de contratação diferenciadas.
- e) parcialmente correta, pois apenas as sociedades de economia mista, qualquer que seja a atividade desempenhada, devem ter regras de contratação diferenciadas.

Comentário:

As empresas públicas e as sociedades de economia mista podem ser instituídas para duas finalidades: (i) explorar atividade econômica; ou (ii) prestar serviços públicos.

Ademais, a CF dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica devem atuar com predomínio das regras de direito privado, porquanto o art. 173, § 1º, II, da CF, estabelece que o estatuto dessas entidades se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Com efeito, para essas entidades, deveria ser estabelecido um regime diferenciado de licitações públicas. Note: analisando apenas o art. 173 da Constituição Federal, o regime especial de licitação seria estabelecido apenas para as EP e SEM que explorem atividade econômico, não se aplicando, consequentemente, àquelas que prestam serviços públicos.

Assim, a tese do professor estaria parcialmente correta, uma vez que as sociedades de economia mista e empresas públicas que exploram atividade econômica devem ter regras de contratação diferenciadas. Por isso, o gabarito é a letra B.

No entanto, temos que fazer uma ressalva. É que, na prática, foi estabelecido um regime jurídico especial tanto para as EP e SEM que exploram atividade econômica quanto para as que prestam serviços públicos. Estamos falando da Lei 13.303/2016, que se aplica aos dois tipos de entidades.



Assim, em provas, temos que lembrar que, em tese, o regime jurídico seria apenas para as que exploram atividade econômica (caso da questão), mas que na prática o regime foi instituído para as entidades que atuam em qualquer dos dois tipos de atividades.

Gabarito: alternativa B.

23. (FGV – SEPOG RO/2017) Segundo a Constituição da República, a Administração Pública Indireta compreende as categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Autarquias.
- b) Empresas Públicas.
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) Fundações Públicas.
- e) Tribunais de Contas.

Comentário:

Com a exceção da alternativa E, todas as entidades acima possuem personalidade jurídica própria, pois fazem parte da administração indireta ou descentralizada. Já o Tribunal de Contas é um órgão independente, integrante da Administração Direta.

Gabarito: alternativa E.

24. (FGV – TRT 12/2017) Em relação ao regime jurídico das empresas estatais, de acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de Direito Administrativo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista:

- a) integram a Administração Indireta, ostentando personalidade jurídica de direito público, e são criadas com a finalidade de prestar serviços públicos ou exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade;
- b) têm seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com vínculo empregatício por meio de relação contratual de emprego, mas se submetem a algumas restrições aplicáveis aos servidores públicos em geral;
- c) remuneram seus empregados com vencimentos, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, que não podem exceder, em qualquer caso, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- d) têm seu pessoal contratado mediante prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, mas não se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos a seus agentes;
- e) concedem a estabilidade constitucional a seus empregados aprovados mediante concurso público após três anos de efetivo exercício, que somente poderão perder o emprego em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Comentário:



- a) as empresas estatais dividem-se em empresas públicas e sociedades de economia mista. As duas são entidades administrativas, integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado, têm sua criação autorizada em lei e podem ser criadas para explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos – ERRADA;
- b) o regime de pessoal das empresas estatais é o da Consolidação das Leis do Trabalho, formado por meio de vínculo contratual. Logo, os agentes dessa entidade, em regra, ocupam emprego público. Todavia, ainda que seja um regime de direito privado, aplicam-se algumas restrições de direito público, como a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções; a aplicação do teto constitucional para as empresas estatais dependentes; etc. – CORRETA;
- c) se a empresa estatal não receber recursos do ente instituidor para pagamento de pessoal e custeio em geral não lhe será aplicável o teto constitucional remuneratório (CF, art. 37, § 9º). Logo, a alternativa não poderia ter generalizado – ERRADA;
- d) a primeira parte da assertiva está correta, porém é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto nas hipóteses previstas expressamente na Constituição (CF, art. 37, XVI e XVII) – ERRADA;
- e) os empregados públicos não fazem jus à estabilidade constitucional – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

25. (FGV – COMPESA/2016) A respeito do regime jurídico das sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, assinale a afirmativa incorreta.

- a) As sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
- b) As sociedades de economia mista se sujeitarão ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas.
- c) As sociedades de economia mista deverão realizar licitação para compras e alienações.
- d) Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores serão disciplinados exclusivamente pelo ato constitutivo da sociedade de economia mista.
- e) A criação de subsidiária de sociedades de economia mista que explorem atividade econômica depende de autorização legislativa.

Comentário:

Essa questão pode ser respondida a partir das previsões constitucionais relativas às empresas estatais. Vamos analisar cada alternativa:

- a) isso mesmo. Esse é o exato teor do art. 173, §1º da Constituição Federal – CORRETA;
- b) de acordo com o art. 173, §1º, II, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre sua sujeição ao regime jurídico



próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários – CORRETA;

c) no mesmo sentido exposto na alternativa anterior, o art. 173, §1º, III diz que as empresas estatais se sujeitam a licitação para contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública – CORRETA;

d) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores serão disciplinados por lei, na forma do art. 173, §1º, I da CF/88 – ERRADA;

e) depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das autarquias, empresas públicas, de sociedade de economia mista e de fundação, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, na forma do art. 37, XX da CF/88 – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

26. (FGV – IBGE/2016) Em matéria de Controle da Administração Pública, é correto afirmar que sobre uma fundação pública federal com personalidade jurídica de direito público:

- a) incide o controle externo do Poder Judiciário, mediante a atuação do Tribunal de Contas da União;
- b) incide o controle externo por parte do Ministério a que estiver vinculada, por meio da supervisão ministerial;
- c) incide o controle interno por parte do Ministério a que estiver vinculada e do Tribunal de Contas da União;
- d) não incide o controle externo do Poder Legislativo, mas é controlada pelo Poder Judiciário no aspecto da legalidade;
- e) não incide qualquer tipo de controle externo, seja por sua autonomia, seja pelo princípio da separação dos poderes.

Comentário:

Entre as entidades administrativas e a Administração Direta, ocorre o chamado controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial, como menciona a alternativa B, nosso gabarito. Além do controle da administração direta, as pessoas jurídicas da administração indireta, como as fundações públicas, realizam o controle sobre os seus próprios atos – controle interno – e também estão submetidos a ações de órgãos estranhos à sua estrutura - controle externo. Assim, essas pessoas jurídicas se submetem à fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos Tribunais de Contas; às ações do Ministério Público; e ao controle de legalidade do Poder Judiciário.

Gabarito: alternativa B.

27. (FGV – Prefeitura de Cuiabá - MT/2016) Gustavo, Prefeito do Município X, após lei autorizativa específica, edita decreto criando Sociedade de Economia Mista para prestação de serviço público de saneamento básico. Posteriormente, mesmo sem nova lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa



subsidiária da referida Sociedade de Economia Mista. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Após a criação da Sociedade de Economia Mista, somente nova lei específica pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal.

() Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT – não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação à acumulação de empregos.

() Por prestar serviço público e, portanto, estar sujeita aos princípios da especialidade e do controle com a Administração Direta, não será possível a criação da subsidiária.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F, F e V.

b) F, F e F.

c) V, F e V.

d) V, F e F.

e) V, V e F.

Comentário:

- *Após a criação da Sociedade de Economia Mista, ~~somente nova lei específica~~ pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal* – na verdade, basta que haja autorização legislativa (e não uma nova lei específica), na forma do art. 37, XX, da CF/88, que diz que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada – FALSA;

- *Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – ~~não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação à acumulação de empregos~~* - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, conforme previsão expressa do art. 37, XVII da CF/88 – FALSA;

- *Por prestar serviço público e, portanto, estar sujeita aos princípios da especialidade e do controle com a Administração Direta, ~~não será possível a criação da subsidiária~~* – a criação de subsidiárias é possível sim, dependendo de autorização legislativa, em cada caso, conforme art. 37, XX da CF/88 – FALSA.

Portanto, todas as alternativas são falsas, sendo a alternativa B o nosso gabarito.

Gabarito: alternativa B.

28. (FGV – TJ PI/2015) Entidade 1) Pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado; Entidade 2) Pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta do Estado, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza,



para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. As entidades acima conceituadas são, respectivamente:

- a) fundação pública e autarquia;
- b) empresa pública e sociedade de economia mista;
- c) sociedade de economia mista e autarquia;
- d) fundação pública e concessionária;
- e) autarquia e empresa pública.

Comentário:

O conceito dado às entidades da Administração Indireta podem ser encontrados no DL 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, e ainda, na lei 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com base nessa legislação, temos que:

- Autarquia: serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;
- Fundação Pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes;
- Empresa pública: é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios;
- Sociedade de economia mista: é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Portanto, as entidades 1 e 2 mencionadas no enunciado são, respectivamente, autarquia e empresa pública, como traz a alternativa E.

Gabarito: alternativa E.

29. (FGV – TJ PI/2015) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, sociedade de economia mista pode ser conceituada como entidade integrante da Administração:

- a) direta, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado, especialmente para a prestação de serviços públicos essenciais de responsabilidade do Poder Público;



- b) direta, com personalidade jurídica de direito público, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico;
- c) indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada mediante lei específica, sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo exclusivamente a exploração de atividades gerais de caráter econômico;
- d) indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo exclusivamente a exploração de atividades gerais de caráter econômico;
- e) indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.

Comentário:

Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista compõem a chamada Administração Indireta. Na forma do art. 4º da lei 13.303/16, “Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta”. Podem tanto explorar atividade econômica quanto prestar serviços públicos, conforme menciona a alternativa E, que é o nosso gabarito.

Gabarito: alternativa E.

30. (FGV – CODEMIG/2015) Segundo a legislação brasileira, a empresa estatal integra a administração pública indireta e pode ser classificada como empresa pública ou sociedade de economia mista, que podem ser exemplificadas, respectivamente, por:

- a) Banco do Brasil e BNDES;
- b) Casa da Moeda e Caixa Econômica Federal;
- c) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e Eletrobras;
- d) Embrapa e Valec;
- e) Petrobras e Telebras.

Comentário:

O enunciado quer, na ordem, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Na alternativa A, temos o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) e o BNDES (empresa pública); na alternativa B, temos a Casa da Moeda e a Caixa Econômica Federal, ambas empresas públicas; na alternativa D, ambas também são empresas públicas; na alternativa E, ambas são sociedades de economia mista. Assim, nos resta a alternativa C, em que temos os Correios como empresa pública, e a Eletrobrás, como sociedade de economia mista.

Gabarito: alternativa C.



31. (FGV – Prefeitura de Niterói - RJ/2015) A Constituição Federal, ao estabelecer as disposições gerais afetas à administração pública, fez menção às sociedades de economia mista e às fundações. É correto afirmar que:

- a) as sociedades de economia mista integram a administração indireta;
- b) as sociedades de economia mista somente podem ser criadas por decreto;
- c) apenas as fundações integram a administração direta;
- d) as fundações somente podem surgir a partir de licitação;
- e) as sociedades de economia mista e as fundações integram a administração direta.

Comentário:

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 37, XIX que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Essas entidades integram a chamada administração indireta, sendo fruto da descentralização administrativa. Portanto, a única alternativa que reflete essas características é alternativa A, nosso gabarito.

Gabarito: alternativa A.

32. (FGV – PGE RO/2015) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal:

- a) as autarquias e as fundações públicas;
- b) as empresas públicas e as sociedades de economia mista;
- c) as autarquias e as fundações privadas;
- d) as fundações autárquicas e as sociedades de economia mista;
- e) as autarquias e as empresas públicas.

Comentário:

As autarquias são entidades da administração indireta criadas diretamente pela lei, assim como as fundações públicas de direito público; por outro lado, as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado tem sua criação autorizada pela lei, e a efetiva criação da entidade se dará em momento posterior, com o registro de seus atos constitutivos no Cartório competente. Portanto, a alternativa B é a correta, pois as empresas públicas e sociedades de economia mista são, de fato, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, como diz o enunciado.

Gabarito: alternativa B.

33. (FGV – SSP AM/2015) Integra a Administração Pública Direta e exerce, de forma centralizada, atividade administrativa do Estado, uma:



- a) autarquia, que presta serviço público de guarda municipal para proteção de bens, serviços e instalações municipais;
- b) fundação pública, que presta serviço público de segurança e inteligência de pessoas e bens, no âmbito do Estado;
- c) empresa pública, que presta serviço relacionado à atividade econômica e o lucro é repassado ao poder público;
- d) delegacia de polícia civil, que presta serviço público de apuração de infrações penais;
- e) empresa concessionária de serviço, que presta serviço de transporte público coletivo intermunicipal.

Comentário:

Autarquias, fundações, empresas públicas e empresas concessionárias originam-se da chamada descentralização administrativa. Como o enunciado pede a resposta em relação a desconcentração, facilmente por eliminação chegaríamos ao gabarito, alternativa D. As delegacias de polícia são, portanto, consideradas órgãos sem personalidade jurídica, frutos da desconcentração exercida do âmbito da Administração Direta.

Gabarito: alternativa D.

34. (FGV – MPE MS/2013) A União, desejando realizar a exploração de uma atividade econômica, resolve criar uma sociedade de economia mista. Com relação às sociedades de economia mista, assinale a afirmativa correta.

- a) A sociedade de economia mista deve ser criada por lei.
- b) A União deve possuir ao menos metade de seu capital social.
- c) A sociedade de economia mista deve seguir todas as regras trabalhistas da iniciativa privada.
- d) O cargo de presidente de sociedade de economia mista é privativo de brasileiro nato.
- e) A sociedade de economia mista não precisa realizar licitação em hipótese alguma.

Comentário:

a) a criação das sociedades de economia mista é autorizada em lei, porém a sua criação só é efetivada com registro do ato constitutivo no cartório competente – ERRADA;

b) as sociedades de economia mista admitem a conjugação de recursos públicos e privados. No entanto, o controle acionário deve pertencer ao ente instituidor, ou seja, a entidade criadora deve possuir mais de 50% do capital social (mais da metade) – ERRADA;

c) as empresas estatais (e suas subsidiárias) que atuarem na exploração de atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias – CORRETA;

d) para responder a essa questão é preciso conhecer um pouco da Constituição. Em seu art. 12º, § 3º, estabelece que são privativos a brasileiros natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República;



de Presidente da Câmara dos Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal Federal; da carreira diplomática; de oficial das Forças Armadas; e de Ministro de Estado da Defesa. Logo, não consta neste rol o cargo de presidente de sociedade de economia mista – ERRADA;

e) as SEMs, no desempenho de suas atividades meio, precisam realizar licitações. Ademais, a Lei 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos, traz em seu artigo 1º o seguinte texto:

*Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, **as sociedades de economia mista** e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*

Dessa forma, errada também essa alternativa.

Gabarito: alternativa C.

35. (FGV – SUDENE PE/2013) As entidades da administração pública podem ser criadas e subordinadas ao regime jurídico de direito público ou ao regime jurídico de direito privado. No entanto mesmo quando sujeitas ao regime jurídico de direito privado se subordinam a certas regras impostas a toda a administração. Tendo em vista essas peculiaridades, assinale a afirmativa correta.

- a) As entidades da administração pública que se constituem como empresas públicas são criadas diretamente por meio de lei.
- b) Apenas as autarquias sujeitas ao regime jurídico de direito público necessitam de lei autorizando sua criação.
- c) As autarquias entidades de direito público são criadas por lei, enquanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista tem sua criação autorizada em lei.
- d) A lei não cria diretamente nenhuma entidade, apenas autoriza a sua criação.
- e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública, podem ser criadas independentemente de autorização em lei.

Comentário:

As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado têm sua criação autorizada por lei. Dessa forma, somente com o registro do ato constitutivo no órgão competente é que elas serão efetivamente criadas (adquirem personalidade jurídica própria).

Dessa forma, o erro da alternativa A é afirmar que as empresas públicas são criadas por lei, sendo que são apenas autorizadas por lei. A alternativa B, por consequência, está errada por dizer que as autarquias são as únicas que necessitam de autorização legal para criação, quando, na verdade, são as EPs, as SEMs e as funções públicas de direito privado que necessitam de autorização legal para a criação. Por outro lado, as autarquias e fundações públicas de direito público são efetivamente criadas pela lei. Daí o erro da opção D

A alternativa E, por sua vez, está errada, pois a criação dessas entidades, como já vimos, depende de autorização legal.



Por fim, a nossa alternativa correta é a letra C.

Gabarito: alternativa C.

36. (FGV – INEA RJ/2013) A definição de “pessoa jurídica de direito privado com capital exclusivo do governo tendo por finalidade a exploração de atividade econômica” refere-se à

- a) autarquia corporativa.
- b) empresa de economia mista.
- c) empresa pública.
- d) autarquia institucional.
- e) fundação privada.

Comentário:

Vamos começar retirando das nossas alternativas as entidades administrativas que não tem como finalidade a exploração de atividade econômica – letra A, D e E.

Agora, nos sobram as empresas de economia mista e as empresas públicas, sendo que as SEMs admitem a participação de capital público e de capital privado, enquanto as EPs só admitem capital público.

Gabarito: alternativa C.

37. (FGV – MPE MS/2013) Com relação às Sociedades de Economia Mista Federais, analise os itens a seguir.

- I. São pessoas jurídicas de direito privado.
- II. Possuem foro privilegiado na Justiça Federal.
- III. Gozam de isenção dos impostos federais, mas não dos Estaduais e Municipais.

Assinale:

- a) se somente o item I estiver correto.
- b) se Somente o item II estiver correto.
- c) se Somente o item III estiver correto.
- d) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- e) se todos os itens estiverem corretos.

Comentário:

I – as SEMs são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado – CORRETA;



II – as ações das sociedades de economia mista (de qualquer ente da Federação), em regra, serão julgadas na Justiça Estadual (comum). No entanto, quando a União intervém na condição de assistente ou oponente, as causas envolvendo as sociedades de economia mista serão deslocadas para a Justiça Federal – ERRADA;

III – as empresas públicas e as sociedades de economia mista, em regra, não possuem a imunidade tributária recíproca. Por isso que a questão está errada. No entanto, ressaltamos que o posicionamento do STF está evoluindo para atribuir a imunidade tributária às empresas públicas e às sociedades de economia mista (e suas subsidiárias) prestadoras de serviços públicos – ERRADA.

Assim, a alternativa correta é a A (se somente o item I estiver correto).

Gabarito: alternativa A.

38. (FGV – BADESC/2010) No direito brasileiro, existem duas diferenças fundamentais entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Assinale a alternativa que explicita essas diferenças.

- a) composição do capital e forma jurídica.
- b) personalidade jurídica e forma de extinção.
- c) forma jurídica e controle estatal.
- d) forma de criação e personalidade jurídica.
- e) controle estatal e composição do capital.

Comentário:

Em nossa aula indicamos três diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No entanto, uma delas só ocorre no âmbito federal. Por isso que a questão fala em “duas diferenças fundamentais”.

Dimensões	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Forma Jurídica	Qualquer forma admitida pelo ordenamento jurídico (civil, comercial, S/A, etc.) ou até mesmo formas inéditas (somente para a União).	Somente na forma de sociedade anônima (S/A).
Composição do capital	Capital totalmente público.	Admite capital público e privado, mas a maioria do capital com direito a voto é público.
Foro processual (somente para as entidades federais)	Com algumas exceções, as causas em que as empresas públicas federais forem interessadas tramitam na Justiça Federal.	Tramitam na justiça estadual.



Portanto, a forma jurídica e a composição do capital são as diferenças fundamentais das EPs e SEMs.

Gabarito: alternativa A.

39. (FGV – AL MA/2013) A administração indireta é composta por várias pessoas jurídicas, dentre essas pessoas jurídicas encontram-se as empresas públicas. A respeito das empresas públicas, assinale a afirmativa correta.

- a) Poderão assumir qualquer forma em direito admitida com exceção da forma de sociedade anônima pois necessariamente o capital da empresa pública deve ser totalmente público.
- b) Estão subordinadas hierarquicamente ao ente criador.
- c) Poderão ser pluripessoais.
- d) Desenvolverão atividades econômicas sem realizar licitações ou concursos públicos.
- e) Estão sujeitas ao regime jurídico de direito público por serem pessoas jurídicas de direito público.

Comentário:

- a) as empresas públicas podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito, inclusive como sociedades anônimas – ERRADA;
- b) são vinculadas à administração direta, sem sofrer subordinação, ou seja, sem controle hierárquico – ERRADA;
- c) podem ser unipessoais (quando a entidade instituidora possui a integralidade de seu capital) ou pluripessoais (quando possui capital dominante do ente instituidor associados aos recursos de outras pessoas administrativas) – CORRETA;
- d) as empresas públicas devem realizar licitação, para escolha das pessoas com quem irão firmar contratos, e se obrigam a realizar concurso para escolha de seus empregados públicos – ERRADA;
- e) possuem personalidade jurídica de direito privado, estando sujeitas ao regime jurídico híbrido (aplicação simultânea de regras de direito público e de direito privado, conforme o caso) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

40. (FGV – AP/2010) Em relação às entidades da Administração Pública Indireta, é correto afirmar que:

- a) as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e se apresentam, dentre outras, sob a forma de sociedade anônima.
- b) os bens que integram o patrimônio de todas as empresas públicas têm a qualificação de bens públicos.
- c) as fundações públicas não se destinam às atividades relativas a assistência social e atividades culturais.
- d) os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas da Administração Direta.
- e) as autarquias podem celebrar contratos de natureza privada, que serão regulados pelo direito privado.



Comentário:

a) as SEMs são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização em lei específica e sempre sob a forma de sociedades anônimas. Assim, o “dentre outras” tornou o item errado – ERRADA;

b) os bens das sociedades de economia mista e das empresas públicas são considerados bens privados e, portanto, não possuem os atributos dos bens públicos. No entanto, quando essas empresas públicas prestam serviços públicos, os bens afetados diretamente à prestação do serviço público gozam dos mesmos atributos dos bens públicos – ERRADA;

c) a Constituição Federal estabelece que caberá à lei complementar dispor sobre a área de atuação das fundações públicas (art. 37, XIX). Todavia, até o presente momento a mencionada lei não foi editada. Assim, é necessário recorrer à doutrina, que estabelece como áreas de atuação das fundações públicas o desempenho de atividades de interesse social, como assistência médica e hospitalar, educação e ensino, pesquisa científica, assistência social, atividades culturais, entre outras. Logo, as fundações podem se destinar às atividades relativas a assistência social e atividades culturais – ERRADA;

d) vejamos o que estabelece a Constituição Federal sobre a acumulação de cargos:

Art. 37. [...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Logo, é possível perceber que a vedação à acumulação de cargos alcança também os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista – ERRADA;

e) perfeito. As autarquias são entidades de direito público, sendo reguladas pelo direito público. Contudo, em algumas hipóteses, da mesma forma como na administração direta, as autarquias realizarão atos e contratos de direito privado, sendo então regidas pelo direito privado. São exemplos de contratos de natureza privada os de locação de imóveis e veículos – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

41. (FGV – SEFAZ RJ/2011) Em relação ao regime jurídico das empresas públicas federais, é correto afirmar que



- a) são pessoas jurídicas de direito público, integram a administração descentralizada federal e gozam de todas as prerrogativas processuais aplicáveis à fazenda pública.
- b) são pessoas jurídicas de direito público, integram a administração direta federal e, quando prestadoras de serviços públicos, seus bens são impenhoráveis.
- c) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração indireta federal e se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União.
- d) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração central federal e somente podem ser criadas por lei, adotando a forma de sociedade anônima.
- e) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração hierárquica federal e, quando exploradoras de atividade econômica, estão dispensadas da observância de procedimento licitatório.

Comentário:

Antigamente, existia o entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não se submetiam ao controle do Tribunal de Contas da União. No entanto, em 2005, o STF mudou esse entendimento, concluindo que os tribunais de contas possuem competência para fiscalizar as empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Nesse sentido, vejamos a ementa do MS 25.092/DF:¹

*EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ADVOGADO EMPREGADO DA EMPRESA QUE DEIXA DE APRESENTAR APELAÇÃO EM QUESTÃO RUMOROSA. I. - Ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443, de 1992, art. 1º, I). II. - **As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista.** III. - Numa ação promovida contra a CHESF, o responsável pelo seu acompanhamento em juízo deixa de apelar. O argumento de que a não-interposição do recurso ocorreu em virtude de não ter havido adequada comunicação da publicação da sentença constitui matéria de fato dependente de dilação probatória, o que não é possível no processo do mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos. IV. - Mandado de segurança indeferido. (STF, MS 25.092/DF, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2005, publicação no DJ 17/3/2006, p. 6)*

Dessa forma, podemos concluir que as empresas públicas federais são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração indireta federal e se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União (opção C – correta).

A alternativa A está errada, pois são as autarquias e as fundações públicas que gozam de todas as prerrogativas da fazenda pública. A opção B está errada, pois as empresas públicas são pessoas jurídicas de

¹ Disponível em MS 25.092/DF.



direito privado, que integram a Administração Indireta. Além disso, só serão impenhoráveis os bens afetados à prestação dos serviços públicos. A alternativa D também possui erros, pois as EPs federais integram a administração descentralizada (indireta), sua criação é autorizada em lei e elas podem adotar qualquer forma admitida em direito, inclusive sociedade anônima. Por fim, os erros na opção E são: elas não integram a administração hierárquica (não há hierarquia entre as administrações direta e indireta); e só estão dispensadas da licitação no exercício da atividade fim da empresa.

Deste modo, correta a alternativa C.

Gabarito: alternativa C.

42. (FGV – SEN/2008 – adaptada) As fundações governamentais de direito público não estão abrangidas pela prerrogativa da imunidade tributária, relativa aos impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços federais, estaduais e municipais, vinculados a suas finalidades essenciais.

Comentário:

A imunidade tributária se aplica às fundações públicas de direito público e de direito privado, por força do art. 150, §2º, da CF, pois a vedação de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, é extensiva às “fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”.

Gabarito: errado.

43. (FGV – SEN/2008 – adaptada) Tendo em vista a necessidade do controle finalístico da instituição, as fundações governamentais de direito público submetem-se ao velamento por parte do Ministério Público, como o exige o Código Civil.

Comentário:

De acordo com o Código Civil, o Ministério Público do Estado “*velará pelas fundações*” (art. 66) exercendo sobre elas um controle finalístico. Contudo, esse entendimento não alcança as fundações públicas, uma vez que o controle finalístico já é exercido pela Administração Direita. Alguns autores afirmam que o controle é extensível às fundações públicas de direito privado.

De qualquer forma, quanto às fundações públicas de direito público, o entendimento é pacífico na doutrina, ou seja, o Ministério Público não deve velar por essas entidades, motivo pelo qual o item está errado.

Gabarito: errado.

44. (FGV – SEN/2008 – adaptada) Fundações governamentais não podem assumir a forma de entidade autárquica.

Comentário:



As fundações públicas de direito público submetem-se ao mesmo regime jurídico das autarquias. É exatamente por isso que alguns doutrinadores chamam as fundações públicas de direito público de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Por esse ponto, a questão está errada.

Gabarito: errado.

45. (FGV – SEAD AP/2010 – adaptada) As fundações públicas podem desempenhar atividades relativas à assistência médica e hospitalar e não estão submetidas à Lei Federal 8666/93.

Comentário:

A primeira parte da assertiva está correta. Isso porque comumente se destinam às fundações públicas as seguintes atividades: assistência social; assistência médica e hospitalar; educação e ensino; pesquisa; e atividades culturais. Todavia, a Lei 8.666/1993 aplica-se integralmente às fundações públicas, independentemente da natureza jurídica da entidade. Daí o erro da questão.

Gabarito: errado.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram





QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FGV – TCE-RR / 2025) A sociedade de economia mista Alfa, vinculada ao Poder Executivo do Estado Sigma, que tem a maioria do capital social, explora atividade econômica em sentido estrito e possui uma subsidiária integral, Beta, que controla a sociedade por cotas de responsabilidade limitada Delta. Ao analisar a admissão de pessoal realizada por Delta, o Tribunal de Contas do Estado Sigma entendeu que seria necessária a observância da regra do concurso público, o que não ocorreria. Delta, por sua vez, defendia que não estava sujeita à exigência constitucional. Na situação descrita, é correto afirmar que

A) apenas Alfa, não as empresas estatais de segundo e terceiro graus, está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas.

B) Alfa, Beta e Delta estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas e à exigência constitucional do concurso público.

C) o fato de Alfa explorar atividade econômica em sentido estrito indica que não está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas.

D) empresas subsidiárias e controladas não integram a administração pública indireta, logo, não estão sujeitas à exigência constitucional do concurso público.

E) Beta e Gama estão sujeitas a regime de direito privado, com derrogações de direito público, limitando-se a fiscalização do Tribunal de Contas à verificação da ocorrência, ou não, de prejuízo ao erário na sua gestão.

2. (FGV – TRF - 5ª REGIÃO / 2025) As empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da Administração Pública indireta brasileira, têm natureza híbrida, uma vez que gozam de natureza jurídica privada e visam à obtenção de lucros. Diante do exposto, é correto afirmar que:

A) considerando a livre iniciativa e a livre concorrência, as estatais têm liberdade econômica para adquirir produtos e contratar serviços no mercado brasileiro;

B) considerando serem entidades da administração indireta, as contratações realizadas pelas estatais devem ser precedidas de licitação pública na forma da Constituição Federal de 1988;

C) a Constituição Federal de 1988 afastou o controle do Tribunal de Contas em face de tais entidades, em razão de sua natureza jurídica privada;

D) a extinção e a alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista exigem autorização legislativa;

E) a atuação das estatais deve ser validada pela análise do respectivo ente público direto ao qual estão vinculadas, sob pena de violação ao princípio da separação e da harmonia entre os poderes.

3. (FGV – MP-RJ / 2025) O Município Alfa criou um ente da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado e capital majoritariamente público, com o objetivo de prestar serviço público de sua competência, em atuação que lhe é própria. Essa exploração seria realizada em regime não concorrencial. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que



- A) a prestação indireta do serviço público somente pode ser realizada em regime de concessão ou permissão, não da forma descrita na narrativa.
- B) o serviço público pode ser prestado da forma descrita, sendo possível, inclusive, a delegação do poder de polícia, por meio de lei, ao ente da administração pública indireta.
- C) o serviço público deve ser prestado diretamente pelo ente federativo que o titulariza, portanto, por sua administração direta, não pela administração indireta, como foi feito.
- D) o serviço público pode ser prestado por ente da administração pública indireta, mas, na situação descrita, esse ente tem personalidade jurídica de direito privado, o que é vedado.
- E) cabe à administração pública definir a forma de prestação do serviço público, que pode ser explorado, inclusive, por empresas privadas que requeiram autorização do ente competente, logo, é correta a referida forma de exploração.

4. (FGV – TRT - 24ª REGIÃO (MS) / 2025) A Administração Pública estrutura-se por meio de organizações formais que definem a distribuição de funções, competências e níveis de autoridade, assegurando a gestão organizacional do poder público de forma racional e eficiente. Assinale a opção que apresenta corretamente a pessoa jurídica de direito privado que, embora controlada pelo Estado, não atende a todos os requisitos legais para ser considerada empresa pública ou sociedade de economia mista, atuando em regra na prestação de serviços públicos de natureza comercial ou industrial.

- A) Autarquia especial.
- B) Fundação pública de direito público.
- C) Empresa sob controle acionário do Estado.
- D) Sociedade de economia mista.
- E) Empresa pública.

5. (FGV – MPU / 2025) XYZ é uma entidade sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelo seu órgão de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. A relação jurídica mantida entre a XYZ e seus prestadores de serviço é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, XYZ adquiriu personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. É correto afirmar que XYZ é uma:

- A) empresa pública;
- B) fundação pública de direito público;
- C) autarquia;
- D) fundação pública de direito privado;
- E) sociedade de economia mista.

6. (FGV – TCE-RR / 2025) Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da Administração Direta.



- A) Secretaria de Educação, Tribunal de Contas, Polícia Civil.
- B) Empresa Pública de Ônibus, Fundação Pública de Saúde, Secretaria de Transporte.
- C) Autarquia prestadora de serviço previdenciário, Ministério Público, Sociedade de Economia Mista.
- D) Tribunal de Justiça, Fundação Pública de Educação. Empresa Pública de Saneamento Básico.
- E) Polícia Militar, Procuradoria Estadual, Empresa Pública de Eletricidade.

7. (FGV – TCE-RR / 2025) O conselho de administração da sociedade de economia mista X, que integra a administração pública indireta do Município Sigma, deliberou que seria positiva para as suas operações a criação de uma subsidiária, sob a forma de sociedade anônima. Ao tomar conhecimento dessa deliberação, o secretário municipal responsável pela supervisão da sociedade de economia mista concluiu corretamente que a referida criação

- A) é vedada.
- B) é realizada por lei.
- C) é autorizada por lei.
- D) é realizada conforme a lei civil, não dependendo de previsão legal.
- E) é autorizada por decreto do prefeito municipal, sendo realizada conforme a lei civil.

8. (FGV – CAGE-RS / 2025) Foi criada a Fundação Sigma, no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, com competência para desenvolver atividade titularizada por esse ente federativo, de natureza econômica, mas passível de ser delegada à iniciativa privada.

O Ministério Público do Estado Alfa, ao analisar se o referido ente da administração pública indireta teria personalidade jurídica de direito público ou privado, o que influiria em sua atuação funcional, concluiu corretamente que

- A) por ser criada por lei, a Fundação Sigma tem personalidade jurídica de direito público.
- B) toda fundação criada no âmbito do Poder Público, incluindo Sigma, tem personalidade jurídica de direito público.
- C) por desenvolver atividade de natureza econômica, passível de ser delegada à iniciativa privada, tem personalidade jurídica de direito privado.
- D) como se trata de atividade titularizada pelo Estado Alfa, ainda que passível de delegação, a Fundação Sigma tem personalidade jurídica de direito público.
- E) em razão da atividade que desenvolve, a Fundação Sigma pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, conforme o estatuto de sua criação ou autorização.

9. (FGV – CGM BH/2024) A estrutura do aparelho público brasileiro compreende a administração direta e a indireta, delineando as formas pelas quais o Estado organiza suas atividades.

Assinale a opção que apresenta as características de uma sociedade de economia mista.

- a) Executa atividades econômicas, algumas delas típicas da iniciativa privada e outras, assumidas pelo Estado como serviços públicos.
- b) Presta serviços públicos comerciais e industriais do Estado.



- c) Fornece serviços e promove ações colaborativas entre dois ou mais entes federativos com o propósito de atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios públicos.
- d) Desempenha atividades típicas do Estado.

10. (FGV – TJ MT/2024) Imagine que, no âmbito de sua organização administrativa, o Estado Ômega esteja realizando estudos para criar uma pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao mencionado ente federativo, para a realização de atividade econômica de relevante interesse público. Considerando as entidades integrantes da Administração Direta e da Administração Indireta, é correto afirmar que aquela delimitada na situação descrita corresponde a

- a) uma autarquia, integrante da Administração Indireta.
- b) uma empresa pública, integrante da Administração Direta.
- c) uma entidade do terceiro setor, integrante da Administração Indireta.
- d) uma fundação de direito privado, integrante da Administração Direta.
- e) uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta.

11. (FGV – Prefeitura de Caraguatatuba - SP/2024) Relacione as entidades da Administração Pública indireta relacionadas a seguir, com as respectivas descrições

1. Empresas Públicas 2. Autarquias 3. Fundações Públicas

() criadas por lei, podendo ser entidade de direito público ou privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público e não pode ter fins lucrativos.

() instituídas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público

() pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital é público, prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 1 – 2 – 3.
- b) 2 – 1 – 3.
- c) 2 – 3 – 1.
- d) 3 – 1 – 2.
- e) 3 – 2 – 1.

12. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) No exercício de suas atribuições em cargo integrante da controladoria do Município de Abreu e Lima, Guilherme foi instado a indicar uma entidade da Administração Indireta, que tenha personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei e depende de registro dos respectivos atos constitutivos.

Diante dessa situação hipotética, Guilherme apontou corretamente

- A) uma autarquia.
- B) uma agência reguladora.



- C) uma empresa pública.
- D) uma Secretaria Municipal.
- E) uma organização da sociedade civil de interesse público.

13. (FGV / EPE / 2024) Leia o fragmento a seguir. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

O fragmento apresenta as características de uma

- A) autarquia.
- B) fundação pública.
- C) empresa pública.
- D) sociedade de economia mista.
- E) entidade paraestatal.

14. (FGV – TJ MT/2024) O governo do estado do Mato Grosso deseja criar uma fundação estatal cujo objeto é o atendimento à população em situação de rua.

Sendo essa uma fundação estatal de direito privado, é correto afirmar que:

- a) a sua área de atuação deve ser definida por lei ordinária;
- b) o regime de seu pessoal será o estatutário;
- c) gozará de imunidade tributária recíproca;
- d) seu patrimônio será composto por bens públicos;
- e) submeter-se-á ao controle pelo Ministério Público, assim como as demais fundações privadas.

15. (FGV – DNIT/2024) A organização administrativa no setor público envolve modelos que delineiam a distribuição de poder e responsabilidades. A dicotomia entre centralização e descentralização é fundamental na tomada de decisões governamentais, com a primeira concentrando autoridade e a última delegando competências. Esses modelos refletem a diversidade estratégica adotada pelos governos em busca de eficiência, transparência e atendimento às necessidades da sociedade.

Relacione as organizações listadas a seguir às respectivas naturezas jurídicas.

- 1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
- 2. Ministério dos Transportes
- 3. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
- 4. Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS)
- () Autarquia
- () Sociedade de Economia Mista



- () Ministério
- () Empresa Pública

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 1 – 4 – 2 – 3.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

16. (FGV – Receita Federal/2023) Hospital *Dod* é uma sociedade de economia mista estadual que realiza atividade típica de Estado na área da saúde e que não tem intuito de obtenção de lucro, de modo que atua em regime não concorrencial.

Em decorrência de uma série de demandas ajuizadas em seu desfavor, seus dirigentes estão com fundadas dúvidas acerca do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de peculiaridades relativas ao respectivo regime jurídico enquanto entidade da Administração Indireta, sendo correto afirmar que

- a) a entidade administrativa em questão integra o conceito de Fazenda Pública.
- b) deve a ela ser reconhecida imunidade tributária recíproca.
- c) a responsabilização civil da entidade por erro médico de seus agentes apenas pode decorrer de dolo ou culpa.
- d) os bens de sua titularidade podem ser penhorados, ainda que utilizados na realização de suas atividades.
- e) não é possível atribuir a tal entidade nenhuma prerrogativa reconhecida para os entes federativos.

17. (FGV – MPE GO/2022) O Estado Beta editou legislação que (i) define a saúde pública como área de atuação passível de exercício por fundação pública de direito privado; (ii) autoriza a instituição de fundações públicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de saúde (hospitais e institutos de saúde); e (iii) atribui a essas entidades autonomia gerencial, orçamentária e financeira, além de estabelecer o regime celetista para contratação de seus funcionários.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mencionada legislação estadual é:

- a) inconstitucional, haja vista que essas fundações públicas de direito privado não podem prestar serviços de saúde, sendo certo que tais fundações são veladas pelo Ministério Público Estadual;
- b) constitucional, e essas fundações públicas de direito privado fazem jus à isenção das custas processuais e integram a Administração Pública indireta, mas não estão sujeitas ao controle finalístico pela Secretaria Estadual de Saúde;
- c) inconstitucional, haja vista que deve ser adotado o regime jurídico estatutário para seus servidores por se tratar de fundações públicas, gozando essas entidades das prerrogativas processuais, como isenção de custas;



d) constitucional, e essas fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais, mas integram a Administração Pública indireta e estão sujeitas ao controle financeiro e orçamentário realizado pelo Tribunal de Contas;

e) inconstitucional, haja vista que deve ser adotado o regime jurídico estatutário para seus servidores por se tratar de fundações públicas, mas suas contratações prescindem de prévia licitação.

18. (FGV – Câmara de Salvador - BA/2018) Observe os conceitos trazidos pela doutrina de Direito Administrativo para as seguintes entidades que integram a Administração indireta: (A) Pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites da lei específica que a criou; (B) Pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.

As definições expostas tratam, respectivamente, de:

- a) fundação pública e empresa pública;
- b) sociedade de economia mista e empresa pública;
- c) concessionária e empresa pública;
- d) autarquia e sociedade de economia mista;
- e) fundação pública e autarquia.

19. (FGV – Câmara de Salvador - BA/2018) A Administração Pública Indireta decorre da descentralização de serviços e consiste na instituição, pelo Estado, por meio de lei, de uma pessoa jurídica a quem se atribui a titularidade e execução de determinado serviço público, como é o caso de uma:

- a) concessionária que presta serviço público essencial para um município;
- b) fundação privada que tem por objeto a capacitação e a atualização de profissionais na área da educação;
- c) empresa pública que tem personalidade jurídica de direito público;
- d) Câmara Municipal que tem função precípua de produzir legislação em nível municipal;
- e) sociedade de economia mista que tem personalidade jurídica de direito privado.

20. (FGV – SEFIN RO/2018) João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da Administração Pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidades da Administração indireta.

À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de

- a) autarquia.
- b) sociedade de economia mista.
- c) fundação pública.



- d) empresa pública.
- e) sociedade de mera participação do Estado.

21. (FGV – SEFIN RO/2018) Assinale a opção que apresenta as entidades que, segundo o texto constitucional, compõem a administração indireta.

- a) Autarquias, empresas públicas, ministérios e tribunais de contas.
- b) Fundações públicas, empresas públicas, ministério público e tribunais de justiça.
- c) Sociedades de economia mista, fundações públicas e ministério público.
- d) Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista.
- e) Sociedades de economia mista, autarquias, agências reguladoras e tribunais de contas.

22. (FGV – SEPOG RO/2017) Determinado professor defendeu a tese de que seria injurídico qualquer tratamento diferenciado em relação ao regime de contratação de bens, obras e serviços a ser seguido pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, independentemente da atividade desempenhada. Afinal, tanto os entes que prestam serviço público como aqueles que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços de natureza privada devem submeter-se às mesmas normas que recaem sobre a Administração Pública em geral.

À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, a tese do professor, em relação à sistemática de contratação a ser observada por sociedades de economia mista e empresas públicas, está

- a) totalmente correta.
- b) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e empresas públicas que exploram atividade econômica devem ter regras de contratação diferenciadas.
- c) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público devem ter regras de contratação diferenciadas.
- d) totalmente incorreta, pois as sociedades de economia mista e as empresas públicas, independentemente da atividade desempenhada, devem ter regras de contratação diferenciadas.
- e) parcialmente correta, pois apenas as sociedades de economia mista, qualquer que seja a atividade desempenhada, devem ter regras de contratação diferenciadas.

23. (FGV – SEPOG RO/2017) Segundo a Constituição da República, a Administração Pública Indireta compreende as categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Autarquias.
- b) Empresas Públicas.
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) Fundações Públicas.
- e) Tribunais de Contas.



24. (FGV – TRT 12/2017) Em relação ao regime jurídico das empresas estatais, de acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de Direito Administrativo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista:

- a) integram a Administração Indireta, ostentando personalidade jurídica de direito público, e são criadas com a finalidade de prestar serviços públicos ou exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade;
- b) têm seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com vínculo empregatício por meio de relação contratual de emprego, mas se submetem a algumas restrições aplicáveis aos servidores públicos em geral;
- c) remuneram seus empregados com vencimentos, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, que não podem exceder, em qualquer caso, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- d) têm seu pessoal contratado mediante prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, mas não se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos a seus agentes;
- e) concedem a estabilidade constitucional a seus empregados aprovados mediante concurso público após três anos de efetivo exercício, que somente poderão perder o emprego em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

25. (FGV – COMPESA/2016) A respeito do regime jurídico das sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, assinale a afirmativa incorreta.

- a) As sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
- b) As sociedades de economia mista se sujeitarão ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas.
- c) As sociedades de economia mista deverão realizar licitação para compras e alienações.
- d) Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores serão disciplinados exclusivamente pelo ato constitutivo da sociedade de economia mista.
- e) A criação de subsidiária de sociedades de economia mista que explorem atividade econômica depende de autorização legislativa.

26. (FGV – IBGE/2016) Em matéria de Controle da Administração Pública, é correto afirmar que sobre uma fundação pública federal com personalidade jurídica de direito público:

- a) incide o controle externo do Poder Judiciário, mediante a atuação do Tribunal de Contas da União;
- b) incide o controle externo por parte do Ministério a que estiver vinculada, por meio da supervisão ministerial;
- c) incide o controle interno por parte do Ministério a que estiver vinculada e do Tribunal de Contas da União;
- d) não incide o controle externo do Poder Legislativo, mas é controlada pelo Poder Judiciário no aspecto da legalidade;
- e) não incide qualquer tipo de controle externo, seja por sua autonomia, seja pelo princípio da separação dos poderes.



27. (FGV – Prefeitura de Cuiabá - MT/2016) Gustavo, Prefeito do Município X, após lei autorizativa específica, edita decreto criando Sociedade de Economia Mista para prestação de serviço público de saneamento básico. Posteriormente, mesmo sem nova lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa subsidiária da referida Sociedade de Economia Mista. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Após a criação da Sociedade de Economia Mista, somente nova lei específica pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal.

() Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT – não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação à acumulação de empregos.

() Por prestar serviço público e, portanto, estar sujeita aos princípios da especialidade e do controle com a Administração Direta, não será possível a criação da subsidiária.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, F e V.
- b) F, F e F.
- c) V, F e V.
- d) V, F e F.
- e) V, V e F.

28. (FGV – TJ PI/2015) Entidade 1) Pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado; Entidade 2) Pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta do Estado, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. As entidades acima conceituadas são, respectivamente:

- a) fundação pública e autarquia;
- b) empresa pública e sociedade de economia mista;
- c) sociedade de economia mista e autarquia;
- d) fundação pública e concessionária;
- e) autarquia e empresa pública.

29. (FGV – TJ PI/2015) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, sociedade de economia mista pode ser conceituada como entidade integrante da Administração:

- a) direta, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado, especialmente para a prestação de serviços públicos essenciais de responsabilidade do Poder Público;
- b) direta, com personalidade jurídica de direito público, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico;



c) indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada mediante lei específica, sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo exclusivamente a exploração de atividades gerais de caráter econômico;

d) indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo exclusivamente a exploração de atividades gerais de caráter econômico;

e) indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.

30. (FGV – CODEMIG/2015) Segundo a legislação brasileira, a empresa estatal integra a administração pública indireta e pode ser classificada como empresa pública ou sociedade de economia mista, que podem ser exemplificadas, respectivamente, por:

- a) Banco do Brasil e BNDES;
- b) Casa da Moeda e Caixa Econômica Federal;
- c) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e Eletrobras;
- d) Embrapa e Valec;
- e) Petrobras e Telebras.

31. (FGV – Prefeitura de Niterói - RJ/2015) A Constituição Federal, ao estabelecer as disposições gerais afetas à administração pública, fez menção às sociedades de economia mista e às fundações. É correto afirmar que:

- a) as sociedades de economia mista integram a administração indireta;
- b) as sociedades de economia mista somente podem ser criadas por decreto;
- c) apenas as fundações integram a administração direta;
- d) as fundações somente podem surgir a partir de licitação;
- e) as sociedades de economia mista e as fundações integram a administração direta.

32. (FGV – PGE RO/2015) De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal:

- a) as autarquias e as fundações públicas;
- b) as empresas públicas e as sociedades de economia mista;
- c) as autarquias e as fundações privadas;
- d) as fundações autárquicas e as sociedades de economia mista;
- e) as autarquias e as empresas públicas.

33. (FGV – SSP AM/2015) Integra a Administração Pública Direta e exerce, de forma centralizada, atividade administrativa do Estado, uma:



- a) autarquia, que presta serviço público de guarda municipal para proteção de bens, serviços e instalações municipais;
- b) fundação pública, que presta serviço público de segurança e inteligência de pessoas e bens, no âmbito do Estado;
- c) empresa pública, que presta serviço relacionado à atividade econômica e o lucro é repassado ao poder público;
- d) delegacia de polícia civil, que presta serviço público de apuração de infrações penais;
- e) empresa concessionária de serviço, que presta serviço de transporte público coletivo intermunicipal.

34. (FGV – MPE MS/2013) A União, desejando realizar a exploração de uma atividade econômica, resolve criar uma sociedade de economia mista. Com relação às sociedades de economia mista, assinale a afirmativa correta.

- a) A sociedade de economia mista deve ser criada por lei.
- b) A União deve possuir ao menos metade de seu capital social.
- c) A sociedade de economia mista deve seguir todas as regras trabalhistas da iniciativa privada.
- d) O cargo de presidente de sociedade de economia mista é privativo de brasileiro nato.
- e) A sociedade de economia mista não precisa realizar licitação em hipótese alguma.

35. (FGV – SUDENE PE/2013) As entidades da administração pública podem ser criadas e subordinadas ao regime jurídico de direito público ou ao regime jurídico de direito privado. No entanto mesmo quando sujeitas ao regime jurídico de direito privado se subordinam a certas regras impostas a toda a administração. Tendo em vista essas peculiaridades, assinale a afirmativa correta.

- a) As entidades da administração pública que se constituem como empresas públicas são criadas diretamente por meio de lei.
- b) Apenas as autarquias sujeitas ao regime jurídico de direito público necessitam de lei autorizando sua criação.
- c) As autarquias entidades de direito público são criadas por lei, enquanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista tem sua criação autorizada em lei.
- d) A lei não cria diretamente nenhuma entidade, apenas autoriza a sua criação.
- e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública, podem ser criadas independentemente de autorização em lei.

36. (FGV – INEA RJ/2013) A definição de “pessoa jurídica de direito privado com capital exclusivo do governo tendo por finalidade a exploração de atividade econômica” refere-se à

- a) autarquia corporativa.
- b) empresa de economia mista.
- c) empresa pública.
- d) autarquia institucional.
- e) fundação privada.



37. (FGV – MPE MS/2013) Com relação às Sociedades de Economia Mista Federais, analise os itens a seguir.

- I. São pessoas jurídicas de direito privado.
- II. Possuem foro privilegiado na Justiça Federal.
- III. Gozam de isenção dos impostos federais, mas não dos Estaduais e Municipais.

Assinale:

- a) se somente o item I estiver correto.
- b) se Somente o item II estiver correto.
- c) se Somente o item III estiver correto.
- d) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- e) se todos os itens estiverem corretos.

38. (FGV – BADESC/2010) No direito brasileiro, existem duas diferenças fundamentais entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Assinale a alternativa que explicita essas diferenças.

- a) composição do capital e forma jurídica.
- b) personalidade jurídica e forma de extinção.
- c) forma jurídica e controle estatal.
- d) forma de criação e personalidade jurídica.
- e) controle estatal e composição do capital.

39. (FGV – AL MA/2013) A administração indireta é composta por várias pessoas jurídicas, dentre essas pessoas jurídicas encontram-se as empresas públicas. A respeito das empresas públicas, assinale a afirmativa correta.

- a) Poderão assumir qualquer forma em direito admitida com exceção da forma de sociedade anônima pois necessariamente o capital da empresa pública deve ser totalmente público.
- b) Estão subordinadas hierarquicamente ao ente criador.
- c) Poderão ser pluripessoais.
- d) Desenvolverão atividades econômicas sem realizar licitações ou concursos públicos.
- e) Estão sujeitas ao regime jurídico de direito público por serem pessoas jurídicas de direito público.

40. (FGV – AP/2010) Em relação às entidades da Administração Pública Indireta, é correto afirmar que:

- a) as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e se apresentam, dentre outras, sob a forma de sociedade anônima.
- b) os bens que integram o patrimônio de todas as empresas públicas têm a qualificação de bens públicos.
- c) as fundações públicas não se destinam às atividades relativas a assistência social e atividades culturais.



- d) os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas da Administração Direta.
- e) as autarquias podem celebrar contratos de natureza privada, que serão regulados pelo direito privado.

41. (FGV – SEFAZ RJ/2011) Em relação ao regime jurídico das empresas públicas federais, é correto afirmar que

- a) são pessoas jurídicas de direito público, integram a administração descentralizada federal e gozam de todas as prerrogativas processuais aplicáveis à fazenda pública.
- b) são pessoas jurídicas de direito público, integram a administração direta federal e, quando prestadoras de serviços públicos, seus bens são impenhoráveis.
- c) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração indireta federal e se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União.
- d) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração central federal e somente podem ser criadas por lei, adotando a forma de sociedade anônima.
- e) são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração hierárquica federal e, quando exploradoras de atividade econômica, estão dispensadas da observância de procedimento licitatório.

42. (FGV – SEN/2008 – adaptada) As fundações governamentais de direito público não estão abrangidas pela prerrogativa da imunidade tributária, relativa aos impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços federais, estaduais e municipais, vinculados a suas finalidades essenciais.

43. (FGV – SEN/2008 – adaptada) Tendo em vista a necessidade do controle finalístico da instituição, as fundações governamentais de direito público submetem-se ao velamento por parte do Ministério Público, como o exige o Código Civil.

44. (FGV – SEN/2008 – adaptada) Fundações governamentais não podem assumir a forma de entidade autárquica.

45. (FGV – SEAD AP/2010 – adaptada) As fundações públicas podem desempenhar atividades relativas à assistência médica e hospitalar e não estão submetidas à Lei Federal 8666/93.



GABARITO



1. D	13. B	25. D	37. A
2. B	14. C	26. B	38. A
3. B	15. B	27. B	39. C
4. C	16. B	28. E	40. E
5. D	17. D	29. E	41. C
6. A	18. D	30. C	42. E
7. C	19. E	31. A	43. E
8. E	20. D	32. B	44. E
9. A	21. D	33. D	45. E
10. E	22. B	34. C	
11. E	23. E	35. C	
12. C	24. B	36. C	

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.